

**OFFICINE MACCAFERRI
S.p.A.
MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
D.Lgs. 231/2001**

PARTE SPECIALE

Edizione n. 1 – 26 ottobre 2009

Edizione n. 2 – 20 marzo 2013

Edizione n. 3 – 21 marzo 2016

Edizione n. 4 – 27 luglio 2016

Edizione n. 5 – 27 marzo 2019

Edizione n. 6 – 29 gennaio 2025

Sommario

Finalità	3
Metodologia di Risk Assessment e mappatura dei processi e delle attività sensibili	3
PARTE SPECIALE 1: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITA' DI VIGILANZA	5
1.1. Famiglie di reato rilevanti.....	5
1.2. Attività sensibili	5
1.3. Ruoli e Responsabilità	5
1.4. Principi generali di Comportamento.....	6
1.5. Presidi di controllo	8
PARTE SPECIALE 2: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	12
2.1. Famiglie di reato rilevanti.....	12
2.2. Attività sensibili	12
2.3. Ruoli e Responsabilità	13
2.4. Principi generali di comportamento.....	13
2.5. Presidi di controllo	18
PARTE SPECIALE 3: GESTIONE DEGLI ACQUISTI	37
3.1. Famiglie di reato rilevanti.....	37
3.2. Attività sensibili	37
3.3. Ruoli e Responsabilità	38
3.4. Principi generali di comportamento.....	38
3.5. Presidi di controllo	42
PARTE SPECIALE 4: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	46
4.1. Famiglie di reato rilevanti.....	46
4.2. Attività sensibili	46
4.3. Ruoli e Responsabilità	47
4.4. Principi generali di comportamento.....	47
4.5. Presidi di controllo	50
PARTE SPECIALE 5: GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI E SOCIETARI	59
5.1. Famiglie di reato rilevanti.....	59
5.2. Attività sensibili	59
5.3. Ruoli e Responsabilità	60
5.4. Principi generali di comportamento.....	60
5.5. Presidi di controllo	62
PARTE SPECIALE 6: GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE	68
6.1. Famiglie di reato rilevanti.....	68
6.2. Attività sensibili	68
6.3. Ruoli e Responsabilità	69

6.4.	Principi generali di comportamento.....	69
6.5.	Presidi di controllo.....	72
PARTE SPECIALE 7: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI.....		77
7.1.	Famiglie di reato rilevanti.....	77
7.2.	Attività sensibili.....	77
7.3.	Ruoli e Responsabilità	77
7.4.	Principi generali di comportamento.....	78
7.5.	Presidi di controllo.....	81
PARTE SPECIALE 8: GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI ISO E DEGLI ADEMPIMENTI PER L'OTTENIMENTO DELLA MARCATURA CE		86
8.1.	Famiglie di reato rilevanti.....	86
8.2.	Attività sensibili.....	86
8.3.	Ruoli e Responsabilità	86
8.4.	Principi generali di comportamento.....	87
8.5.	Presidi di controllo.....	88
PARTE SPECIALE 9: GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI, TECNOLOGIE E SOLUZIONI.....		91
9.1.	Famiglie di reato rilevanti.....	91
9.2.	Attività sensibili.....	91
9.3.	Ruoli e Responsabilità	91
9.4.	Principi generali di comportamento.....	92
9.5.	Presidi di controllo.....	93

FINALITÀ

Le presenti Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello” o “Modello 231”) di Officine Maccaferri S.p.A. (di seguito anche “OM” o “la Società”) , hanno lo scopo di definire i principi generali di comportamento e i presidi di controllo che tutti i Destinatari del Modello (come definiti al par. 2.4 della Parte Generale) devono seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività ivi svolte e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, il presente Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione delle misure di prevenzione stabilite dalla Società per la gestione dei reati in esame;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre Funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In generale, tutti i Destinatari dovranno rispettare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alle determinazioni contenute nei seguenti documenti:

- il contenuto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- il Codice Etico del Gruppo Maccaferri;
- il sistema di deleghe e poteri in vigore e le disposizioni organizzative in essere;
- eventuali normative interne¹ che regolamentano le attività sensibili (e.g. *policy*, regolamenti, procedure organizzative);
- ogni altro documento aziendale che regoli le attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT E MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società per la definizione delle presenti Parti Speciali ha posto in essere l’attività di “*Risk Assessment 231*” attraverso:

¹ Ogni elemento di eventuale normativa interna (regolamenti, *policy*, procedure organizzative, istruzioni di lavoro) dovrà essere definito in coerenza e nel rispetto dei principi e degli elementi di controllo espressi nel presente Modello.

- un esame preliminare di tutta la realtà aziendale di Officine Maccaferri S.p.A., in funzione delle caratteristiche della medesima e della tipologia di attività svolte, procedendo a escludere le fattispecie di reato ritenute non configurabili;
- l'acquisizione e l'analisi della documentazione aziendale, nonché lo svolgimento di approfondite interviste, strutturate in coerenza con le fattispecie penalistiche di riferimento e in considerazione dei possibili ambiti ove ricondurre il rischio di commissione dei reati astrattamente configurabili.

Lo scopo di tale attività è stato quello di:

- individuare e mappare i processi e le attività sensibili potenzialmente a rischio reato e le attività “strumentali”²;
- analizzare il profilo di rischio, per ogni processo e attività sensibile mappato, mediante l'individuazione dei reati potenzialmente applicabili;
- individuare le modalità di realizzazione delle fattispecie di reato potenzialmente applicabili;
- identificare possibili controlli a presidio dei rischi individuati.

I risultati delle attività di Risk Assessment sono stati poi formalizzati in apposito documento riportante nello specifico i seguenti elementi:

- i processi e le attività sensibili a rischio-reato;
- le Funzioni Aziendali coinvolte;
- i potenziali reati associabili ad ogni attività aziendale e l'esemplificazione delle modalità di realizzazione delle fattispecie di reato potenzialmente applicabili;
- le principali deleghe e procure in essere per le specifiche attività sensibili;
- eventuali procedure interne in essere a regolamentazione dell'attività aziendale;
- la descrizione dei presidi di controllo interni applicati al fine di tutelare e minimizzare i rischi identificati;
- le principali modalità di tracciabilità e archiviazione applicate all'attività sensibile di riferimento;
- possibili punti di miglioramento da implementare.

² Un'attività è definita “strumentale” laddove la stessa, non risultando direttamente esposta alla possibilità di commissione di un reato, rappresenta il mezzo attraverso il quale il reato può essere commesso.

PARTE SPECIALE 1: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTORITA' DI VIGILANZA

1.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- Reati societari (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

1.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di *Risk Assessment*, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- *Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in sede di verifiche ispettive;*
- *Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici nell'ambito dell'esecuzione di adempimenti;*
- *Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici nell'ambito della richiesta e ottenimento di finanziamenti pubblici;*
- *Gestione dei rapporti istituzionali e con associazioni di categoria.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

1.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti alla gestione del processo di *Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza* coinvolge i seguenti attori/Funzioni Aziendali:

- Rappresentante Legale;
- Funzione Accounting;
- Funzione Legal & Corporate Governance;
- General Counsel;
- Business Unit;

- Group Marketing Director;
- Eventuali altre Funzioni Aziendali interessate a seconda dell'ambito di competenza.

1.4. Principi generali di Comportamento

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella attività di *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza*, è **fatto obbligo** di:

- assicurare che i rapporti e le comunicazioni intrattenute con i funzionari della Pubblica Amministrazione nonché tutte le attività connesse all'acquisizione di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e provvedimenti simili dalla Pubblica Amministrazione, siano condotte in maniera corretta, imparziale, trasparente e tracciabile, nel rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo;
- assicurare la completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo (i.e. Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, I.N.A.I.L., Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, A.S.L.), garantendo che le diverse fasi del processo di verifica, quali accoglimento della richiesta di informazioni o della visita ispettiva, accertamento e verbalizzazione, siano svolte secondo modalità finalizzate a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità dei rapporti con gli esponenti degli Organi di Controllo;
- espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa / regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- garantire che i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione, anche in occasione di visite ispettive, siano gestiti esclusivamente dai Responsabili a ciò espressamente autorizzati dagli Organi di Vertice ovvero dalle persone da questi delegate;
- assicurare il rispetto della Segregation of Duties tra i soggetti incaricati di fornire le informazioni e la documentazione necessarie e i soggetti incaricati di redigere la richiesta/dichiarazione e i soggetti incaricati di verificarla, approvarla e firmarla;
- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- garantire la correttezza, trasparenza, completezza e veridicità di tutta la documentazione predisposta e condivisa con la Pubblica Amministrazione (compresa la documentazione inerente agli adempimenti fiscali nonché alla richiesta di finanziamenti pubblici), accertandosi che, ove necessario, sia adeguatamente sottoscritta dai muniti di idonei poteri in base al sistema

di procure e deleghe in essere, nonché assicurare la corretta archiviazione della stessa al fine di garantire la tracciabilità nelle varie fasi di processo;

- garantire la tracciabilità di tutti i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica, rivolti a ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità, anomalia, atipicità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- trasmettere all'Organismo di Vigilanza:
 - eventuali provvedimenti o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente nonché le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
 - le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- promettere, offrire o corrispondere, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuto o contribuzioni (ad esempio omaggi e liberalità), somme di denaro, beni in natura o altri benefici (salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque conformi alla normale pratica commerciale), anche a seguito di illecite pressioni, a pubblici funzionari o a interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, ovvero a soggetti intermediari con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società o di influenzare l'indipendenza di giudizio nell'ambito di qualsiasi tipologia di rapporto con gli stessi instaurato;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errore.
- tenere e intraprendere tali comportamenti e azioni nei confronti di coniugi, parenti o affini delle persone sopra descritte;

- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o soggetti intermediari e accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- tenere comportamenti comunque intesi a influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
- far rappresentare la Società da un consulente o da un soggetto "terzo" non formalmente autorizzato e quando si possano creare conflitti d'interesse;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- presentare dichiarazioni e attestazioni non precise e/o non veritiere esibendo documenti, in tutto o in parte, non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- destinare le somme ricevute in qualità di erogazione o finanziamento pubblico a scopi diversi da quelli per i quali le stesse sono state erogate;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errore.

1.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni coinvolte nell'ambito del processo di *Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza*.

i. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in sede di verifiche ispettive

- In caso di visite ispettive, i funzionari pubblici/incaricati di pubblico servizio sono identificati al loro arrivo e conseguentemente registrati.
- Le visite ispettive sono gestite dai Responsabili delle Funzioni aziendali competenti per materia, con il supporto della Funzione Legal & Corporate Governance.
- Durante le ispezioni, ove possibile, devono partecipare almeno due rappresentanti aziendali.

- La documentazione da consegnare / trasmettere ai funzionari è predisposta dal personale delle Funzioni aziendali coinvolte e verificata dai Responsabili delle stesse, con il supporto della Funzione Legal & Corporate Governance.
- I verbali dell'ispezione predisposti dalla Pubblica Autorità devono essere debitamente verificati e archiviati dalla Funzione aziendale responsabile della gestione della visita ispettiva.
- Ove non venga rilasciato un apposito verbale da parte dell'Autorità Competente, il personale delle Funzioni aziendali coinvolte nella visita ispettiva redigono al termine della stessa un verbale e/o un resoconto interno, debitamente archiviato.

ii. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici nell'ambito dell'esecuzione di adempimenti

- Il personale della Funzione / Ufficio competente predispone, in occasione della trasmissione di domande, istanze, comunicazioni, atti, dichiarazioni, rendiconti o altra documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione, la pratica e la relativa documentazione a supporto.
- Il Responsabile della Funzione / Ufficio competente, o persona da questi delegata, effettua una verifica di completezza e correttezza della documentazione da inviare / trasmettere alla Pubblica Amministrazione.
- La documentazione da inviare / trasmettere alla Pubblica Amministrazione deve essere sottoscritta sulla base del sistema di deleghe e procure in vigore.
- Nel caso in cui i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano intrattenuti e gestiti da collaboratori e/o consulenti/partner esterni, l'oggetto di tale servizio deve essere regolamentato in forza di apposito contratto / lettera d'incarico, redatto per iscritto e riportante il compenso pattuito e il contenuto della prestazione.

iii. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici nell'ambito della richiesta e ottenimento di finanziamenti pubblici

- In caso di opportunità di finanziamento pubblico, la documentazione necessaria per la richiesta di partecipazione al bando è predisposta, per ciò che concerne gli aspetti tecnici, dal personale della Business Unit interessata, con l'eventuale supporto della Funzione Legal & Corporate Governance. In aggiunta, il Responsabile della Business Unit interessata può richiedere dati e informazioni alle Funzioni interne competenti al fine di predisporre il fascicolo per l'istanza.
- La documentazione da inviare agli Enti Pubblici finanziatori è verificata dal Responsabile della Business Unit.

- Il Responsabile della Business Unit interessata sottoscrive una dichiarazione (“Dichiarazione di veridicità e correttezza”) al fine di attestare che la documentazione prodotta e allegata alla richiesta di finanziamento pubblico è veritiera e corretta.
- La stipula di contratti in occasione della richiesta di finanziamenti, contributi o agevolazioni pubbliche è di competenza della Business Unit interessata con l'eventuale supporto della Funzione Legal & Corporate Governance.
- La Funzione Accounting comunica al Responsabile della Business Unit interessata l'avvenuta erogazione del finanziamento.
- Le attività di rendicontazione dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici sono gestite dalla Business Unit interessata che assicura la corretta consuntivazione delle attività e dei costi effettivamente rendicontabili, anche in termini di obiettivi raggiunti e documentazione prodotta.
- Il Responsabile della Business Unit interessata, sulla base delle informazioni ricevute e della documentazione prodotta e disponibile, verifica la corretta consuntivazione nel rispetto della norma rendicontativa.
- Il Responsabile della Business Unit interessata in collaborazione con le Funzioni aziendali interessate ed eventualmente con il supporto della Funzione Legal & Corporate Governance, predispone il prospetto di rendicontazione dell'operazione, nel rispetto della norma rendicontativa.

iv. Gestione dei rapporti istituzionali e con associazioni di categoria

- I rapporti di natura istituzionale con gli Enti Pubblici / Autorità con cui la Società si relaziona sono intrattenuti dal General Counsel e dal Group Marketing Director con il supporto di uno studio legale esterno (Studio Cattaneo, Zanetto, Pomposo & Co), anche di concerto con i Responsabili delle Business Unit di riferimento.
- I rapporti con le associazioni di categoria (e.g. Confindustria) sono gestiti dal Group Marketing Director, quale principale interlocutore e dai Responsabili della Business Unit di riferimento.
- Il rapporto con lo studio di consulenza esterno che supporta la società nella gestione dei rapporti di natura istituzionale è formalizzato all'interno di un apposito contratto, redatto per iscritto e riportante il compenso pattuito e il contenuto della prestazione, nonché munito di una "clausola etica", con la quale la controparte si impegna a rispettare il Codice Etico e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della Società.

- Gli incontri / audizioni di carattere formale effettuati con esponenti della Pubblica Amministrazione sono documentati e sono archiviate, in forma cartacea/elettronica, le informazioni rilevanti (ad es. nell'agenda dei soggetti che effettuano tali incontri, verbali relativi alla rendicontazione delle attività svolte).
- In occasione degli incontri con gli esponenti della Pubblica Amministrazione e delle associazioni di categoria, ove possibile, partecipano almeno due rappresentanti aziendali, di cui almeno uno dotato di idonei poteri.
- Gli accordi di associazione con i partner sono definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con il coinvolgimento della Funzione Legal & Corporate Governance e sottoscritti da soggetto dotato di idonei poteri in linea con il sistema di procure in essere.

PARTE SPECIALE 2: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

2.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Delitti di criminalità organizzata anche transazionale (richiamati nell'art. 24-ter del D. Lgs.231/2001 e nell'art.10 della L.146/2006);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (in particolare quelli richiamati nell'art. 25 del D. Lgs.231/2001);
- Reati societari (richiamati dall'art.25-ter del D. Lgs.231/2001);
- Reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art.25-quater del D. Lgs.231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art.25-octies del D. Lgs.231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (richiamati dall'art.25-octies.1 del D. Lgs.231/2001);
- Reati tributari (richiamati dall'art.25-quinquiesdecies del D. Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

2.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di *Risk Assessment*, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- *Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio civilistico e consolidato;*
- *Budget, Forecast e reporting;*
- *Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti;*
- *Gestione delle operazioni finanziarie;*
- *Gestione degli adempimenti fiscali;*
- *Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e gli organi di controllo;*
- *Gestione delle operazioni straordinarie;*

- *Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

2.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività inerenti alla gestione del processo di *Amministrazione, Finanza e Controllo*:

- Chief Executive Officer;
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea dei Soci;
- Collegio Sindacale;
- Chief Financial Officer;
- Funzione Accounting;
- Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting;
- Funzione Controlling;
- Funzione Operations;
- Funzione HR & Organization;
- Funzione Treasury
- Direzione Finance;
- Funzione Legal & Corporate Governance;
- Funzione Marketing.
- Eventuali altre Funzioni aziendali interessate per competenza.

2.4. Principi generali di comportamento

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nel processo di Amministrazione, Finanza e Controllo, **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto dei principi stabiliti all'interno del Codice Etico tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, attenendosi ai più rigorosi principi di correttezza, trasparenza e veridicità;
- rispettare le norme di legge, i principi contabili applicabili e le regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e del bilancio consolidato e delle altre comunicazioni

sociali e dichiarazioni fiscali, al fine di fornire ai soci e ai terzi in genere una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;

- garantire, anche per il tramite dei suddetti studi esterni, sulla base del processo di gestione della contabilità generale e di formulazione del bilancio, la corretta osservanza degli obblighi normativi in materia di dichiarazione periodica relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché di pagamento delle imposte (imposta sul valore aggiunto, ritenute certificate, contributi del personale, etc.);
- definire e comunicare ai Responsabili delle Funzioni competenti, nonché ai Referenti territoriali di riferimento del Gruppo Maccaferri, i criteri contabili da adottare anche ai fini del bilancio consolidato, il calendario di chiusura e opportuni codici di condotta da utilizzarsi nella predisposizione e comunicazione dei dati amministrativo-contabili di pertinenza, tra cui l'obbligo di comunicare informazioni chiare, precise, complete e veritiere;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicati;
- definire i principi, i criteri, le regole, le modalità e le tempistiche per la definizione del budget, la consuntivazione e il reporting e la successiva divulgazione alle Funzioni aziendali titolari di budget per la redazione del budget di pertinenza, con congruo anticipo in modo da consentire una puntuale analisi delle esigenze per la conduzione delle attività di competenza;

- predisporre, a partire dall'identificazione degli elementi necessari alla corretta imputazione dei valori oggetto di dichiarazione, le dichiarazioni obbligatorie di legge sulla base degli standard previsti dalla normativa applicabile, oggetto di verifica e approvazione da parte dei soggetti titolati della Società in base ai poteri conferiti dal sistema di procure e deleghe aziendali;
- assicurare il rispetto delle regole di Segregation of Duties tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ha effettuato il relativo controllo;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni e le dichiarazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle Autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci;
- disciplinare i rapporti con gli studi legali/tributari esterni tramite apposito contratto all'interno del quale sono previste, a tutela della Società, opportune clausole di salvaguardia e risoluzione in caso di inadempimento o di inesatto adempimento delle obbligazioni sorte dal vincolo;
- segnalare ai Responsabili competenti sia l'esistenza di errori, distorsioni informative od omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali, sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra;
- garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione nell'ambito delle attività di controllo a essi demandate dalla normativa in materia;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità sia prodotta, esaminata, condivisa e validata dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà degli Amministratori e dei Soci;
- garantire rispetto della normativa tributaria in genere e monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- monitorare le tempistiche da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;

- improntare i rapporti con le Autorità fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale.
- assicurare che eventuali operazioni di investimento in strumenti finanziari siano eseguite, nel rispetto normativa vigente, sulla base delle strategie o linee guida definite dalla Società e dal Gruppo;
- assicurare che ogni tipo di operazione societaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili;
- assicurare, con particolare riferimento a operazioni straordinarie³, che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga per l'Assemblea di un adeguato supporto informativo/relazione illustrativa delle operazioni in esame, tale da consentirle di esprimere una decisione consapevole e da comunicare successivamente al Collegio Sindacale in funzione delle verifiche di competenza.
- garantire che gli Amministratori che si trovino, in occasione di una determinata operazione della Società, in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, forniscono al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa, indicando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto di interessi;
- garantire altresì che i Responsabili di Funzione che riscontrino, in relazione a qualsiasi tipo di attività aziendale, una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, forniscano alla Funzione competente e all'Organismo di Vigilanza adeguata informativa, indicando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto di interessi.
- verificare, prima del pagamento delle fatture, che i beni, le prestazioni o le consulenze siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente;
- assicurare la conservazione e archiviazione, secondo modalità atte a garantirne la riservatezza e la protezione da accessi non autorizzati, della documentazione amministrativo-contabile della Società, nel rispetto dei termini normativi applicabili.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** di:

³ Le operazioni straordinarie sono tipicamente quelle riferite ad assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti).

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti e informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- omettere di segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti o occultare documenti ed informazioni richiesti dai Sindaci e dal Revisore;
- promettere o offrire somme di denaro o altre utilità, sotto qualsiasi forma, ai Sindaci o al Revisore con la finalità di favorire gli interessi della Società;
- predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
- omettere dichiarazioni/comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte;

- indicare, nell'ambito delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, consentendo a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, sottraendosi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

2.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni coinvolte nell'ambito del processo di *Amministrazione, Finanza e Controllo*.

i. Gestione delle contabilità generale e formazione del Bilancio civilistico e consolidato

Si evidenzia che le attività di seguito descritte sono poste in essere dal personale competente della Direzione Finance. Per l'attività di predisposizione del bilancio, la Società si avvale di un provider esterno (Ernest&Young) che monitora e revisiona le scritture contabili elaborate dalla Funzione Accounting e dalla Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting della Direzione Finance.

Gestione dei profili di accesso al sistema contabile

- Le registrazioni contabili sono effettuate, da parte del personale competente della Funzione Accounting della Direzione Finance, attraverso i sistemi gestionali di contabilità dedicati (SAP e TAGETIK) che garantiscono la tracciabilità delle operazioni e l'esecuzione automatica di controlli contabili preimpostati.
- L'accesso ai sistemi gestionali di contabilità è consentito esclusivamente al personale autorizzato tramite l'utilizzo di User ID e Password personali.
- Il personale competente della Funzione Accounting effettua con cadenza periodica, o in occasione di cambiamenti organizzativi, una review dei profili di accesso al sistema gestionale di contabilità.

- Ogni trimestre è effettuato il rinnovo delle password di accesso ai sistemi contabili al fine di mantenere un alto livello di protezione.
- È garantita una segregazione dei poteri in base alle specifiche funzioni, al fine di assicurare un adeguato controllo nelle attività svolte nel sistema contabile.

Gestione del Piano dei conti

- L'Accounting Director è responsabile di definire la struttura e l'articolazione del Piano dei conti, nonché della gestione dello stesso.
- L'Accounting Director autorizza la richiesta di apertura di un nuovo conto o di chiusura di un conto esistente, previa verifica dell'effettiva necessità, garantendone la tracciabilità.
- Il Piano dei conti è costantemente monitorato e rivisto con cadenza periodica a cura della Funzione Accounting della Direzione Finance.
- La richiesta di creazione di un nuovo conto o di chiusura di un conto esistente è effettuata per iscritto da parte della Funzione Aziendale interessata al personale competente della Funzione Accounting della Direzione Finance che ne autorizza l'apertura, previa verifica dell'effettiva necessità, garantendone la tracciabilità.
- La Funzione Accounting della Direzione Finance estrae trimestralmente dal sistema gestionale di contabilità il report delle modifiche effettuate al Piano dei conti nel periodo di riferimento al fine di verificare eventuali anomalie.
- Con riferimento alla fatturazione attiva, la Direzione Commerciale delle trading companies produce l'ordine di vendita.
- Il personale competente della Direzione Commerciale appronta la presa in carico dell'ordine da parte del vettore ed emette la fattura commerciale, dopo aver svolto le opportune verifiche.
- La Funzione Accounting provvede a contabilizzare le fatture emesse.
- Con riferimento alla fatturazione passiva, la Funzione Accounting, al ricevimento della fattura:
 - verifica la conformità tra contratto / ordine e la fattura stessa;
 - verifica la congruenza della P. IVA indicata in fattura e quella indicata nell'ordine di acquisto. In caso di fornitori extra UE, le verifiche sono effettuate sulla ragione sociale e sull'indirizzo indicato;
 - verifica che la documentazione autorizzativa (e.g. benessere entrata merce/entrata servizi) ricevuta dalle Unità / Strutture aziendali che gestiscono il contratto sia stata sottoscritta

coerentemente con i livelli di firma vigenti.

Predisposizione del Bilancio Civilistico e Consolidato

- Il CFO / il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicano la decisione della Società riguardo alla tempistica per l'approvazione del Bilancio.
- Le scadenze relative alle attività di chiusura del Bilancio Civilistico e Consolidato sono definite all'interno di un calendario redatto dalla Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting con il supporto della Funzione Controlling della Direzione Finance.
- Il calendario delle attività di chiusura è condiviso con il CFO al fine della relativa approvazione.

Con particolare riferimento all'attività di predisposizione del Bilancio Civilistico:

- Il personale competente trasmette ai Responsabili di Direzione / Funzione coinvolti nelle attività di chiusura, in accordo con le tempistiche indicate dal calendario, le istruzioni (dati e idonea documentazione a supporto) necessarie ai fini della predisposizione del Bilancio Civilistico.
- Ogni Direzione / Funzione aziendale è responsabile delle voci contabili di propria competenza ed è tenuta a garantire la correttezza, completezza e affidabilità delle informazioni per le attività di chiusura contabile.
- Le Direzioni / Funzioni coinvolte nelle attività di chiusura contabile predispongono la documentazione di competenza e trasmettono i dati richiesti tramite apposito sistema informativo (SAP).
- Ogni Direzione / Funzione aziendale garantisce evidenza documentale delle elaborazioni effettuate, delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati.
- Il personale competente della Funzione Accounting verifica la completezza delle informazioni e dei dati ricevuti nonché la corrispondenza con l'eventuale documentazione di supporto fornita.
- Il personale competente della Funzione Accounting effettua le scritture relative alle poste di assestamento di fine esercizio / periodo tenuto conto delle informazioni ricevute dalle Direzioni / Funzioni coinvolte.
- Le registrazioni contabili automatiche / ricorrenti, rilevate in automatico dal sistema gestionale di contabilità, sono contabilizzate sulla base dei dati inseriti nei sistemi / applicativi in uso da parte delle Direzioni / Funzioni aziendali competenti, che hanno interfaccia automatica con il sistema gestionale di contabilità.

- Le registrazioni contabili manuali / non ricorrenti sono contabilizzate da parte del personale competente della Funzione Accounting sulla base della documentazione di supporto e validate dal Responsabile della Direzione / Funzione richiedente previa verifica delle stesse.
- Le scritture di assestamento / chiusura effettuate in sede di chiusura di bilancio dal personale competente della Funzione Accounting sono approvate dall'Accounting Director.
- Compilate le registrazioni, il periodo contabile viene bloccato al fine di impedire ulteriori scritture da parte di soggetti non autorizzati. Il sistema gestionale di contabilità non consente di effettuare registrazioni nei periodi contabili chiusi.
- Il personale competente della Funzione Accounting con il supporto del personale competente della Funzione Controlling realizza un'analisi delle voci di bilancio caratterizzate da un'elevata componente valutativa, o da specifici fattori di complessità correlati all'applicazione dei principi contabili, o non ricorrenti, le quali vengono vagliate e validate dal CFO.
- Il personale competente della Funzione Accounting provvede alla predisposizione degli schemi di Bilancio e della Nota Integrativa, anche con il supporto del consulente esterno e condivide la bozza del Progetto di Bilancio con l'Accounting Director che provvede a verificare (i) la completezza e l'accuratezza delle informazioni inserite nel Progetto di Bilancio e (ii) la coerenza tra le informazioni riportate nei prospetti finanziari, economici e patrimoniali e nella Nota Integrativa.
- Il personale della Funzione Accounting, con il supporto del consulente esterno, predispone la bozza della Relazione sulla Gestione della Società sulla base dei dati presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico precedentemente elaborati e delle informazioni fornite dai referenti delle Direzioni / Funzioni coinvolte nella redazione del Bilancio di Esercizio.
- Il Progetto di Bilancio è validato dal CFO prima di essere sottoposto al CdA per approvazione.
- Il Progetto di Bilancio è presentato all'Assemblea dei Soci, previa verifica del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, per l'approvazione secondo le norme previste dal Codice civile.
- In occasione della chiusura annuale, la Funzione Accounting, avvia la chiusura automatica dell'esercizio contabile e verifica che i saldi di riapertura siano allineati a quelli di chiusura così da certificare il buon esito dell'operazione automatica. A seguito della chiusura dell'esercizio contabile il sistema non consente di processare ulteriormente scritture contabili sul periodo chiuso.

Con riferimento specifico alla predisposizione del Bilancio Consolidato:

- Il personale competente trasmette ai Responsabili di Direzione / Funzione coinvolti nelle attività di chiusura rientranti nel perimetro di consolidamento, in accordo con le tempistiche indicate dal calendario, le istruzioni (dati e idonea documentazione a supporto) necessarie ai fini della predisposizione dello stesso Bilancio Consolidato.
- Il personale competente delle Direzioni / Funzioni coinvolte delle Società rientranti nel perimetro di consolidamento predispone la documentazione di competenza e, previa verifica da parte del Responsabile, provvede alla trasmissione attraverso il sistema gestionale di contabilità dedicato (TAGETIK).
- Le scritture contabili sono effettuate automaticamente dal sistema gestionale di contabilità dedicato (TAGETIK) o da parte del personale competente della Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting, attraverso TAGETIK che garantisce la tracciabilità delle operazioni e l'esecuzione automatica di controlli contabili preimpostati.
- Ogni Direzione / Funzione aziendale della Società rientrante nel perimetro di consolidamento è responsabile delle voci contabili di propria competenza ed è tenuta a garantire la correttezza, completezza e affidabilità delle informazioni comunicate alla Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting per le attività di chiusura contabile.
- Ogni Direzione / Funzione aziendale della Società rientrante nel perimetro di consolidamento garantisce evidenza documentale delle elaborazioni effettuate, delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati.
- Il personale competente della Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting verifica la completezza delle informazioni e dei dati ricevuti nonché la corrispondenza con l'eventuale documentazione di supporto fornita.
- Il sistema gestionale di contabilità consolidata (TAGETIK) consente il caricamento automatico dei Reporting Package delle Società del Gruppo integrate sul sistema gestionale di contabilità (SAP) segnalando eventuali errori di caricamento, la cui gestione è in capo al personale competente della Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting.
- Il personale competente della Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting verifica l'accuratezza e correttezza dei valori risultanti dall'elaborazione nel sistema gestionale di contabilità consolidata e della corretta classificazione delle voci ai fini dell'elaborazione del Progetto di Bilancio Consolidato.

- Il Responsabile della Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting effettua con il CFO una verifica di controllo sull'analisi della redditività svolta dal Responsabile della Funzione Controlling.
- Il Responsabile della Funzione Consolidated Financial Statements and Reporting previa verifica della documentazione ricevuta, autorizza l'elaborazione del Progetto di Bilancio Consolidato.
- Il Progetto di Bilancio Consolidato è condiviso con il CFO che, in coordinamento con l'Amministratore Delegato, effettua un'ulteriore verifica di accuratezza e completezza delle informazioni contenute.
- Il Progetto di Bilancio Consolidato è validato dal CFO e dall'Amministratore Delegato della Società prima di essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione.
- Il Progetto di Bilancio Consolidato è presentato all'Assemblea dei Soci della Società, previa verifica del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, per l'approvazione secondo le norme previste dal Codice civile.

ii. Budget, Forecast e reporting

- Le attività finalizzate alla definizione del Budget e all'elaborazione periodica dei consuntivi e delle ri-previsioni del Gruppo sono condotte dalla Funzione Controlling.
- La Funzione Controlling della Direzione Finance si interfaccia mensilmente con tutte le Legal Entities del Gruppo al fine di raccogliere analisi e comunicazione dei dati finanziari e operativi.
- Il processo di reporting delle società viene centralizzato e consolidato a livello aziendale tramite l'utilizzo dell'apposito sistema (TAGETIK). I dati raccolti sono sottoposti ad analisi approfondite da parte della Direzione Finance, che provvede alla definizione di report indirizzati al Top Management, all'Amministratore Delegato, ai Responsabili delle Business Unit e al Consiglio di Amministrazione. Le informazioni elaborate costituiscono la base per discussioni strutturate e decisioni strategiche, che si svolgono nell'ambito di apposite sessioni dedicate.
- Successivamente alla fase di consolidamento del reporting, vengono elaborati specifici report di approfondimento, e su base mensile, vengono condotte analisi dettagliate e sessioni di business review in cui si procede alla verifica degli andamenti delle vendite e dei margini distinti per le varie Region. Le riunioni, che coinvolgono l'Amministratore Delegato, il CFO, i responsabili delle Business Unit e i referenti del Controllo di Gestione, si pongono l'obiettivo di esaminare i trend del mese precedente, identificare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e individuare le azioni correttive necessarie.

- Nei mesi di marzo, giugno e settembre, la Funzione Controlling della Direzione Finance provvede all'elaborazione dei forecast (e.g. rispettivamente 3+9, 6+6 e 9+3). Tale attività consiste nell'aggiornamento delle previsioni economico-finanziarie per l'anno in corso, confrontando i dati di consuntivo fino a quel momento con gli obiettivi di Budget inizialmente stabiliti, con l'obiettivo di valutare l'evoluzione delle performance aziendali fino a fine anno e identificare tempestivamente eventuali scostamenti del Budget.
- Al termine dell'anno, la Funzione Controlling della Direzione Finance è responsabile della predisposizione del Budget per l'esercizio successivo. Tale attività prevede l'analisi delle previsioni economiche e finanziarie e la definizione degli obiettivi operativi per le diverse aree aziendali. A partire dalla fine di settembre, ha inizio il processo di budgeting per l'esercizio successivo, il quale prende avvio dall'analisi dei volumi di vendita previsti, sulla base dei quali vengono sviluppate le attività di pianificazione. Parallelamente, con il supporto delle Strutture competenti si prendono in considerazione gli elementi utili a garantire una stima accurata dei costi aziendali. Nello specifico: (i) la Funzione Operations è coinvolta nel processo di budgeting al fine di valutare i costi di approvvigionamento delle materie prime e dei beni necessari per la produzione, consentendo di determinare con precisione le risorse economiche da allocare per l'acquisto delle materie prime, assicurando che siano considerate le variabili legate ai fornitori, ai volumi necessari e alle condizioni di mercato; (ii) la Funzione HR & Organization è coinvolta nel processo di budgeting al fine di considerare in modo adeguato i costi relativi al personale. In particolare, vengono analizzati gli aspetti salariali, compresi gli stipendi e i benefici, nonché il piano di assunzioni previsto per l'anno successivo.

iii. Gestione di conti correnti, incassi e pagamenti

Le attività di seguito descritte sono attuate dal personale competente della Funzione Treasury della Direzione Finance sotto la supervisione del CFO. Si evidenzia che, al fine di integrare in modo efficiente il flusso monetario all'interno dell'organizzazione matriciale delle società, è stato avviato un processo di cash pooling, il quale permetterà una gestione centralizzata delle risorse liquide, ottimizzando la gestione della cassa e rafforzando il controllo sui flussi finanziari tra le diverse entità aziendali.

Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito

- La responsabilità della gestione dei rapporti con gli istituti di credito è attribuita alla Funzione Treasury della Direzione Finance, fatte salve le ipotesi in cui questa richieda l'intervento del CFO.

- Alle negoziazioni con gli istituti di credito sono presenti, ove possibile, almeno due soggetti formalmente autorizzati.
- La Funzione Treasury di Officine Maccaferri S.p.A. predispone la documentazione da trasmettere all'istituto di credito che è sottoscritta per approvazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri in coerenza con il sistema di procure e deleghe in vigore.
- Ogni nuova apertura di conto corrente è preventivamente autorizzata dal CFO.
- Le operazioni di apertura e chiusura di conti correnti bancari sono autorizzate e sottoscritte da soggetto dotato di idonei poteri in linea con il sistema di deleghe e procure vigente.
- La Funzione Treasury della Direzione Finance effettua una review periodica dei conti correnti in essere, anche al fine di valutare l'eventuale chiusura di conti inattivi o poco movimentati.
- Le riconciliazioni bancarie sono eseguite con cadenza trimestrale (a seconda della periodicità della rendicontazione del conto corrente operata dalla banca) da parte della Funzione Treasury. La profilazione del sistema utilizzato ai fini delle riconciliazioni implica una separazione tra il personale addetto all'esecuzione delle riconciliazioni bancarie e i responsabili abilitati alla validazione delle stesse.
- La Società si avvale di un sistema di remote banking attraverso la piattaforma Uni web, il quale risulta conforme agli standard di SWIFT, centralizzando e ottimizzando la gestione della liquidità tra le diverse entità aziendali.
- In relazione alla gestione finanziaria delle grandi opere, è previsto l'obbligo di apertura di conti dedicati, i quali devono essere mantenuti attivi per un determinato periodo, come richiesto dalla normativa o dagli accordi contrattuali al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Gestione dei pagamenti e degli incassi

- Il personale competente della Funzione Accounting verifica, al fine di procedere alla registrazione delle fatture, che le forniture di beni / servizi siano supportate da ordini di acquisto / contratti con i fornitori riportanti le condizioni economiche delle forniture stesse; successivamente provvede all'invio dello scadenziario dei pagamenti, elaborato in SAP, alla Funzione Treasury.
- Il personale della Funzione Accounting deputata al ciclo passivo effettua (tramite le funzionalità di sistema) una verifica di 3-way match tra ordine, entrata merci / servizi e fattura; in caso positivo, invia la disposizione di pagamento alla Funzione Treasury, la quale attiva il processo di approvazione per i flussi di pagamento.

- La predisposizione delle proposte di pagamento è effettuata dalla Funzione Treasury attraverso il sistema SAP ed è sottoposta ad autorizzazione da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma, garantendo la segregazione dei poteri.
- Al fine di approvare i flussi di pagamento, è istituito un Liquidity Board, composto dall'Amministratore Delegato, dal Chief Financial Officer, dai responsabili del perimetro Italia e, occasionalmente, dal Responsabile delle Operations, che provvede ad effettuare una verifica delle fatture e dei pagamenti previsti e ad autorizzare i flussi finanziari in uscita, garantendo un monitoraggio accurato delle risorse.
- L'approvazione del Liquidity Board viene formalizzata e integrata nel piano dei pagamenti settimanali, assicurando che ogni flusso finanziario sia calendarizzato e gestito in conformità con le decisioni prese durante le riunioni del Board.
- Le disposizioni di pagamento sono autorizzate da soggetto dotato di idonei poteri sulla base del sistema di procure in vigore.
- Al fine di garantirne la tracciabilità, i pagamenti verso i fornitori sono disposti solo verso conti correnti indicati dagli stessi al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte degli stessi mediante apposito modulo di richiesta.
- I bonifici bancari rappresentano lo strumento principale per i pagamenti.
- Con riferimento agli incassi, l'Assistant Treasurer, a seguito della rilevazione dei movimenti in entrata dal sistema di remote banking, deve effettuare adeguate verifiche in merito all'esistenza dei requisiti formali dell'accredito rilevato (i.e. titolarità dell'accredito), nonché alla correttezza degli importi.
- Per alcune operazioni specifiche (e.g. transazioni commerciali internazionali) sono utilizzate lettere di credito per gli incassi.
- Per tutti gli incassi la quadratura contabile tra fattura e incasso è garantita dal fatto che viene generato un conto transitorio al momento dell'emissione della fattura, abbinato alla fattura, che viene chiuso nel momento in cui la Funzione Accounting riceve dalla Funzione Treasury la comunicazione dell'avvenuto incasso.
- Il personale competente della Funzione Accounting procede a verificare la titolarità dell'accredito e la correttezza degli importi.
- Le riconciliazioni sono svolte in modalità semi automatica in SAP che effettua il matching tra le partite aperte in contabilità e i dati contenuti nell'E/C caricato in formato elettronico.

Gestione dei finanziamenti passivi

- Le Strutture competenti nell'ambito della Direzione Finance monitorano e determinano i fabbisogni finanziari di medio-lungo termine della Società sulla base delle risultanze di analisi specifiche effettuate con cadenza periodica. La pianificazione definita (e relative ipotesi di copertura) è oggetto di presentazione al Consiglio di Amministrazione.
- Il Chief Financial Officer e/o il Responsabile della Funzione Treasury negoziano il contratto di finanziamento e/o eventuali emissioni obbligazionarie. I contratti di finanziamento e/o l'emissione di prestiti obbligazionari - debitamente verificati dal Chief Financial Officer e/o il Responsabile Finance e, ove necessario, da Legale e Societario - devono essere sottoscritti, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dal Procuratore autorizzato.
- Il personale competente della Funzione Treasury, con il supporto del provider esterno dei servizi amministrativo-contabili, verifica la completezza e corrispondenza delle informazioni registrate a sistema.
- In caso di tasso di interesse variabile, il personale competente della Funzione Treasury verifica la correttezza dei tassi di interesse variabili imputati a sistema con quelli di mercato (estrapolati da Bloomberg o da analogo data provider).
- Il calcolo dell'importo degli interessi da liquidare è eseguito automaticamente dal sistema sulla base delle condizioni contrattuali e, in caso di finanziamenti a tasso variabile, del tasso aggiornato. Il personale competente della Funzione Treasury verifica la corrispondenza e coerenza degli interessi effettivamente applicati e quanto calcolato da sistema.
- In merito al rimborso dei finanziamenti / prestiti obbligazionari, si pone in evidenza quanto segue:
 - a seguito della registrazione delle relative condizioni a sistema, lo stesso effettua automaticamente il calcolo del piano di rimborso (inclusi date e ammontare da pagare);
 - sulla base delle scadenze previste, il personale competente della Funzione Treasury verifica la correttezza degli importi da rimborsare e il corretto aggiornamento del debito residuo (mediante confronto con i documenti ricevuti dalla banca / agent).

iv. Gestione delle operazioni finanziarie

- La scelta di procedere ad operazioni finanziarie trova sempre il suo razionale nella strategia di crescita della Società. Infatti, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad effettuare una

valutazione preliminare delle operazioni, volta a verificarne opportunità, fattibilità e coerenza strategica.

- La Società adotta una linea guida per la gestione della liquidità in eccesso, prevedendo investimenti in strumenti monetari a breve termine, come i time deposit.
- Settimanalmente le Strutture competenti monitorano l'importo investito in time deposit, garantendo una visibilità costante sulla liquidità disponibile sia sul conto corrente, sia sugli investimenti a breve termine.
- Il ricorso a strumenti finanziari, quale ad esempio l'emissione di un prestito obbligazionario, è valutato dal CFO.
- Le operazioni relative a strumenti finanziari sono approvate dal CdA.
- I contratti relativi agli strumenti finanziari sono sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri in linea con il sistema di procure e deleghe in vigore.
- Il processo di approvazione per gli investimenti CAPEX è strutturato e gestito tramite un sistema cloud (OSCAR). Ogni richiesta di investimento CAPEX parte dalla Funzione Operations, sulla base dell'analisi di KPI specifici e del confronto con le Region e segue un flusso autorizzativo che coinvolge più livelli di approvazione, tra cui il General Manager locale, il CFO e il responsabile della Funzione richiedente regionale e l'Head of Global Procurement. Se l'investimento è conforme al budget, il processo di autorizzazione è semplificato per importi inferiori a 50.000 euro. Qualora l'investimento ecceda tale importo o rappresenti un extra-budget, è necessaria anche l'approvazione dell'Amministratore Delegato (AD) e, in ultima istanza, del CdA.
- Ogni investimento CAPEX viene monitorato tramite un sistema di reporting mensile, che assicura la tracciabilità e il controllo continuo degli investimenti effettuati, in linea con gli obiettivi aziendali e con il budget approvato. Il reporting mensile rappresenta uno strumento fondamentale di controllo e trasparenza, che permette di individuare eventuali scostamenti rispetto al piano originario e adottare tempestive azioni correttive, se necessario.
- Per ogni richiesta di investimento, è necessario allegare un business case che evidenzi il ritorno atteso sull'investimento, giustificando così la decisione di effettuare l'investimento in termini di valore economico e strategico per l'azienda. Inoltre, sono richieste almeno due offerte comparabili, garantendo una valutazione oggettiva delle opzioni disponibili.

v. Gestione degli adempimenti fiscali

Le attività connesse alla gestione degli adempimenti fiscali sono coordinate dalla Direzione Finance

con il supporto di uno provider esterno (PwC), di seguito anche consulente fiscale.

Le società Officine Maccaferri S.p.A., Officine Maccaferri Tunneling S.r.l. e Incofil Tech S.r.l. hanno stipulato in data 1° aprile 2023 il Regolamento di consolidato fiscale nazionale ex artt. da 117 a 120 DPR. 917/86.

Calcolo delle imposte e gestione degli adempimenti dichiarativi

- Il consulente fiscale esterno verifica l'applicabilità e gli effetti di nuove leggi e regolamenti in materia fiscale e, ove necessario, comunica alle Strutture aziendali competenti gli aggiornamenti fiscali di interesse.
- Le imposte (correnti, anticipate e differite) sono calcolate dal consulente fiscale esterno, con l'ausilio di un tool informatico, sulla base dei dati a questo comunicati estratti dal sistema gestionale della contabilità.
- Le analisi effettuate sono condivise con il personale competente della Direzione Finance e con il CFO il quale ne valuta i risultati.

Per quanto concerne le imposte dirette (IRES e IRAP):

- Sulla base delle scadenze previste dalla normativa fiscale, il consulente fiscale esterno provvede alla predisposizione della Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IRAP. I dati rilevanti ai fini delle dichiarazioni fiscali a questo trasmessi dalle Funzioni aziendali competenti sono acquisiti direttamente dal sistema gestionale di contabilità.
- Il consulente fiscale esterno verifica la completezza e coerenza dei dati ricevuti ai fini delle imposte dirette IRES e IRAP rispetto alle richieste di informazioni inoltrate.
- Una volta finalizzate le dichiarazioni fiscali, le stesse sono condivise con il personale competente della Direzione Finance e con il CFO, il quale ne valida i risultati.
- In caso di esito positivo del controllo, il consulente fiscale esterno è autorizzato per iscritto alla trasmissione delle Dichiarazioni IRES e IRAP all'Autorità Fiscale entro i termini di legge.
- Le dichiarazioni fiscali devono essere autorizzate in linea con il sistema di poteri vigenti.
- Il consulente fiscale esterno provvede all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali all'Amministrazione Finanziaria.
- In seguito all'avvenuta trasmissione, sono archiviati i Modelli dichiarativi trasmessi e la ricevuta telematica rilasciata dall'Amministrazione Finanziaria (comprovante l'avvenuto invio nel rispetto delle scadenze previste) con tutta la documentazione giustificativa.

Relativamente alle imposte sul valore aggiunto (IVA):

- Sulla base delle scadenze previste dalla normativa fiscale, il consulente fiscale esterno provvede alla predisposizione della Dichiarazione IVA. I dati rilevanti ai fini della Dichiarazione Annuale IVA a questo trasmessi dalle Funzioni aziendali competenti sono acquisiti direttamente dal sistema gestionale di contabilità.
- Il consulente fiscale esterno, con riguardo alla Dichiarazione Annuale IVA, verifica che gli importi liquidati e versati nel corso dell'anno corrispondano con gli importi indicati nella medesima Dichiarazione Annuale.
- Il personale competente della Funzione Accounting e il CFO verificano la completezza e correttezza dei Modelli dichiarativi predisposti dal consulente fiscale esterno, anche tramite apposito reperforming, mediante confronto dei dati riportati nel modello dichiarativo con quanto risultante dalla documentazione utilizzata a supporto della compilazione e le istruzioni ministeriali. In caso di esito positivo, ne valida i risultati.
- In caso di esito positivo del controllo, il consulente fiscale esterno è autorizzato per iscritto alla trasmissione della Dichiarazione Annuale IVA all'Autorità Fiscale entro i termini di legge.
- Le dichiarazioni fiscali devono essere autorizzate in linea con il sistema di poteri vigenti.
- In seguito all'avvenuta trasmissione, sono archiviati i Modelli dichiarativi trasmessi e la ricevuta telematica rilasciata dall'Amministrazione Finanziaria (comprovante l'avvenuto invio nel rispetto delle scadenze previste) con tutta la documentazione giustificativa.

Determinazione delle deduzioni IRAP relative al costo del personale

- Con cadenza annuale il consulente fiscale esterno, ottenuti i dati necessari (e.g. bilancio di verifica, dati contributivi, dati relativi al costo del personale, etc.), quantifica le deduzioni IRAP relative al costo del personale.

Predisposizione della Certificazione Unica (c.d. "CU")

- Il consulente fiscale esterno predispone la certificazione dei redditi ("CU") ai percettori autonomi sulla base dei dati forniti dal personale competente della Direzione Finance sottoponendola all'approvazione da parte di soggetti muniti di idonei poteri. A seguito di tale approvazione, il consulente fiscale esterno effettua l'invio telematico della CU, sottoscritta dal Legale Rappresentante.
- Il consulente fiscale esterno provvede al calcolo del pagamento mensile delle ritenute d'acconto sui lavoratori autonomi sulla base dei dati forniti dal personale competente della Direzione

Finance e predisporre i relativi Modelli F24 sottoposta ad approvazione da parte di soggetti muniti di idonei poteri.

vi. Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e gli organi di controllo

- L'Assemblea degli azionisti elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.
- Le richieste di informazioni e/o di consultazione della documentazione societaria amministrativo-contabile e fiscale transitano tramite l'intervento della Funzione Legal & Corporate Governance che svolge attività di coordinamento e segreteria societaria.
- I soggetti competenti sono tenuti a rendere disponibili ai Soci, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate, garantendo il rispetto della normativa di riferimento e tenendo traccia degli accessi effettuati.
- La documentazione / reportistica predisposta è consegnata al Collegio Sindacale previa verifica da parte della Funzione Legal & Corporate Governance.
- Nel caso in cui la verifica abbia ad oggetto la consultazione dei libri sociali, documenti amministrativo-contabili e dichiarazioni fiscali, la Funzione competente per materia deve mettere a disposizione tale documentazione a favore dei Componenti del Collegio impegnati nella verifica.
- Eventuali verbali delle riunioni con il Collegio Sindacale sono sottoscritti a cura dei soggetti muniti di idonei poteri secondo il sistema di poteri vigente.
- L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e sentito il parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di controllo contabile del Bilancio di esercizio a una Società di Revisione approvandone il compenso.
- La documentazione di maggior rilevanza fornita ai Revisori è preliminarmente verificata in termini di correttezza e completezza da parte delle Funzioni aziendali competenti.
- I flussi informativi verso la Società di Revisione e i principali incontri (e.g. riunioni di chiusura e apertura) devono essere appositamente verbalizzati.
- La documentazione prodotta nell'ambito del presente processo deve essere adeguatamente archiviata a cura delle Funzioni / Uffici aziendali competenti, nel rispetto delle previsioni di legge.

vii. Gestione delle operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie sono gestite dal Team PMO sotto la Responsabilità del Chief Financial Officer, con il supporto di eventuali consulenti esterni e della Funzione Legal & Corporate Governance.

- Per individuare lo studio di consulenza esterno a supporto della gestione dell'operazione straordinaria la Funzione Legal & Corporate Governance richiede la quotazione ad almeno tre fornitori, sempre di fascia primaria, e li mette in concorrenza al fine di individuare quello più adeguato.
- Il Team PMO prepara il Business Case ed effettua una valutazione in merito alla fattibilità e alle potenzialità dell'investimento. Il Business Case è approvato dal CFO.
- Validato il Business Case, il Team PMO sotto la Responsabilità del CFO, procede con la fase di negoziazione con la controparte che viene prima formalizzata all'interno di un MoU (Memorandum of Understanding) o un LoI (Letter of Intent) non vincolante e successivamente formalizzata all'interno di un contratto vincolante.
- Il MoU o il LoI sono redatti dalla Funzione Legal & Corporate Governance su indicazione del Team PMO e del CFO, riportando la struttura della transazione, i termini temporali, eventuale patto di riservatezza e clausole di esclusiva, nonché l'obbligo della controparte di consentire e agevolare il processo di Due Diligence ed un eventuale escrow agreement in caso di sopravvenienze passive non individuate in Due Diligence.
- Raggiunto l'accordo con la società target, la Funzione Legal & Corporate Governance redige una Binding Offer che viene fatta validare anche dallo studio esterno incaricato.
- Eventuali incontri con i rappresentanti della controparte (quali meeting di natura decisionale o programmatica, strumentali o finalizzati alla formalizzazione di atti/contratti/accordi) devono essere presenziati preferibilmente da almeno due rappresentanti della Società e adeguatamente formalizzati, archiviati e conservati, tenendo traccia della data, degli obiettivi/motivazioni e dei partecipanti e tali informazioni dovranno essere opportunamente archiviate e conservate.
- Per la verifica di fattibilità dell'operazione il CFO si affida al supporto di uno studio di consulenza esterno, che effettua una Due Diligence a livello fiscale, finanziario, strategico, legale e reputazionale.
- A seguito delle verifiche positive di fattibilità, la Funzione Legal & Corporate Governance con il supporto dello studio di consulenza esterno redige il contratto o l'eventuale Sale and Purchase Agreement (SPA), considerando gli input della Direzione Finance in materia di pricing, assicurandosi che siano contenute le tutele d'uso per operazioni di questo tipo, ivi comprese

clausole sospensive di parte del prezzo ovvero di ridefinizione dello stesso, in base all'avveramento di determinate condizioni.

- La Funzione Legal & Corporate Governance previa validazione dei documenti da parte del CFO, provvede alla trasmissione all'Amministratore Delegato (o al soggetto appositamente delegato) del testo dell'atto definitivo e concorda la fissazione della data del Closing.
- L'organizzazione della riunione del CdA per l'approvazione dell'operazione straordinaria è di competenza della Funzione Legal & Corporate Governance che svolge attività di segreteria societaria.
- La Funzione Marketing con il supporto della Funzione Legal & Corporate Governance, provvede alla definizione del comunicato stampa che, previa eventuale approvazione della controparte, viene diffuso ai media e inserito nel sito web corporate di OM.

viii. Gestione dei rapporti finanziari e commerciali Intercompany

Rapporti commerciali infragruppo

- I rapporti commerciali (e.g. compravendita di beni e servizi, locazione, etc.) fra OM S.p.A. e le ulteriori società del Gruppo devono essere gestiti in forza di regolari contratti / accordi / ordini di acquisto, che:
 - definiscano l'oggetto del rapporto fra le parti (e connesse modalità di esecuzione), nonché il relativo corrispettivo previsto;
 - includano specifiche clausole con le quali le parti si impegnano a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico nonché nella Parte Generale del Modello 231 di OM;
 - siano approvati nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente.
- I corrispettivi sono determinati da parte dei Responsabili delle Business Unit in coerenza con i valori di mercato o costo del lavoro applicabile e, ove previsto, con applicazione di un mark-up.
- L'avvenuta esecuzione della prestazione o consegna dei beni, nella quantità e/o qualità prevista, è certificata mediante entrata merci / servizi a sistema.
- Le Funzioni competenti provvedono all'emissione della fattura attiva previa registrazione di un ordine di vendita, dopo avere fra le altre:
 - accertato la coerenza della contabilità generale (codice materiale) con il tipo di prestazione o cessione di vendita;

- accertato la compatibilità della classificazione fiscale con il tipo di prestazione o cessione di vendita;
 - riscontrato che la descrizione nel campo del testo dell'ordine sia esaustiva, al fine di determinare con chiarezza l'origine della prestazione o cessione di vendita;
 - valutato la correttezza delle informazioni inserite nell'ordine di vendita dall'ente preposto all'attività, in relazione al nominativo e direzione di appartenenza.
- Le fatture infragruppo devono essere verificate, anche con l'ausilio delle funzionalità di sistema, al fine di accertare la corrispondenza degli importi rispetto a quanto previsto dai relativi contratti / ordini.
 - Le riconciliazioni Intercompany sono predisposte dalla Funzione Accounting e dal Controllo di Gestione, al fine di garantire una corretta registrazione nel periodo contabile di riferimento.

Gestione dei finanziamenti Intercompany

- I finanziamenti Intercompany devono essere disciplinati da appositi contratti approvati secondo le procure vigenti.
- I tassi di interesse da applicare devono essere determinati in linea con i valori di mercato.
- Il personale competente della Direzione Finance verifica la completezza e corrispondenza delle informazioni relative al contratto di finanziamento attivo registrato a sistema.
- Qualora la registrazione del contratto debba essere gestita manualmente, il provider esterno dei servizi amministrativo-contabili elabora le necessarie scritture, le quali vengono approvate da un addetto della Direzione Finance, previa verifica della loro accuratezza.
- In caso di calcolo automatico degli interessi da parte del sistema, il personale competente della Direzione Finance:
 - verifica la quadratura del tasso di interesse imputato a sistema con quello previsto da contratto (in caso di finanziamento a tasso fisso) o con quello di mercato (eventualmente maggiorato dello spread negoziato);
 - in sede di incasso degli interessi, verifica la corrispondenza e coerenza degli interessi corrisposti dalla controparte con quanto calcolato da sistema;
 - sulla base delle scadenze previste dal contratto, verifica la correttezza degli importi accreditati. Qualora vi sia un disallineamento degli importi accreditati rispetto a quanto previsto dagli accordi, deve essere contattata la controparte.

- In caso di finanziamenti gestiti manualmente, il personale competente della Direzione Finance verifica:
 - in sede di incasso degli interessi, la corrispondenza e coerenza degli interessi corrisposti dalla controparte;
 - sulla base delle scadenze previste dal contratto, la correttezza degli importi accreditati.

Operazioni Intercompany con società estere

- La Società redige la documentazione Transfer Pricing (Master e Country File), richiesta dalla normativa fiscale, in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate vigente nell'anno di predisposizione e nel rispetto della scadenza da esso prevista.
- La Società ha adottato un'apposita Transfer Price Policy al fine di disciplinare le Operazioni Controllate poste in essere con le imprese associate del Gruppo non residenti in Italia.
- Le Business Unit sono responsabili di definire i prezzi dei listini Intercompany, nonché di interfacciarsi con gli stabilimenti produttivi del Gruppo per effettuare le opportune verifiche (e.g. in merito alla marginalità) per garantire un corretto adeguamento dei prezzi.
- Al termine del periodo d'imposta, il Responsabile della gestione degli affari fiscali: (i) verifica a consuntivo le Operazioni Controllate realizzate sulla base delle informazioni disponibili sul sistema gestionale utilizzato; (ii) invia apposite richieste alle varie consociate del Gruppo al fine di verificare le informazioni fornite nella fase di identificazione e rilevazione delle Operazioni Controllate e l'eventuale sussistenza di ulteriori Operazioni precedentemente non rilevate.
- Ricevute le risposte alle richieste di cui sopra, la Funzione Accounting verifica che le informazioni ivi indicate siano conformi a quanto ricevuto durante la fase di price-setting e:
 - nel caso in cui non ci siano discrepanze, verifica l'allineamento dei prezzi applicati ai risultati ottenuti tramite benchmark analysis realizzata, ove necessario, con il supporto di provider specializzato;
 - nel caso in cui le informazioni ottenute si discostino da quelle utilizzate durante la procedura di price-setting, opera appropriati aggiustamenti volti a riflettere le differenze. In seguito, il consulente fiscale esterno verifica l'allineamento dei prezzi applicati ai risultati ottenuti tramite apposita benchmark analysis;
 - nel caso di omessa rilevazione delle Operazioni Controllate durante la fase di price-setting, effettua un'appropriata analisi di comparabilità e verifica l'allineamento dei prezzi applicati ai risultati ottenuti tramite apposita benchmark analysis.

- Nel caso in cui i prezzi di trasferimento applicati durante l'anno differiscano dal valore emerso dalla benchmark analysis, è necessario effettuare un aggiustamento in aumento o in diminuzione dei prezzi di trasferimento concretamente applicati al fine di allineare la remunerazione dell'Operazione Controllata con il principio di libera concorrenza.

PARTE SPECIALE 3: GESTIONE DEGLI ACQUISTI

3.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Delitti di criminalità organizzata anche di natura transnazionale (richiamati nell'art. 24-ter del D. Lgs.231/2001 e dalla L.146/2006);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (in particolare quelli richiamati nell'art. 25 del D. Lgs.231/2001);
- Reati contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art.25-bis.1 del D. Lgs.231/2001);
- Reati societari (richiamati dall'art.25-ter del D. Lgs.231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art.25-octies del D. Lgs.231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (richiamati dall'art.25-octies.1 del D. Lgs.231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art.25-quinquies del D. Lgs.231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art.25-quater del D. Lgs.231/2001);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamati dall'art.25-duodecies del D. Lgs.231/2001);
- Reati tributari (richiamati dall'art.25-quinquiesdecies del D. Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

3.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di *Risk Assessment*, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Gestione degli incarichi e consulenze professionali.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

3.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività sensibili inerenti alla gestione del processo di *Gestione degli acquisti* coinvolgono i seguenti attori/Funzioni Aziendali:

- Funzione Procurement;
- Chief Financial Officer (CFO);
- Amministratore Delegato (AD);
- Funzione Accounting;
- Funzione Treasury;
- Funzione Legal & Corporate Governance;
- Eventuali altre Funzioni coinvolte per competenza.

3.4. Principi generali di comportamento

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nel processo di *Gestione degli Acquisti*, **è fatto obbligo** di:

- assicurare che nello svolgimento delle attività inerenti al processo in oggetto, siano rispettati il Codice Etico, le leggi e le normative vigenti nonché eventuali procedure aziendali applicabili rispettando il sistema di deleghe e procure in vigore;
- garantire che l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e tracciabilità oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, sulla base di quanto preliminarmente pianificato dalle Funzioni competenti in relazione a criteri verificabili, il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e legati alle effettive esigenze gestionali e di business;
- rispettare requisiti di effettività, congruità e adeguatezza in tutte le attività che rientrano nel processo in oggetto;
- basare il rapporto con le controparti coinvolte nel processo in oggetto su principi di integrità, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, ed evitando qualsiasi ricorso a pratiche elusive o corruttive, a minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento delle stesse;

- adottare, ove possibile, specifici controlli in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi anomali rispetto al normale valore di mercato, sia nel caso in cui risultino inferiori, sia nel caso in cui risultino superiori al suddetto valore;
- verificare, anche attraverso l'istituzione di un'anagrafica dei fornitori, l'attendibilità commerciale e l'onorabilità professionale dei fornitori o consulenti individuati, instaurando rapporti unicamente con soggetti che risultino affidabili, con una reputazione positiva e adeguati rispetto agli scopi del processo in oggetto;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- disciplinare i rapporti con le controparti, mediante preventivi accordi/contratti nel rispetto del principio di trasparenza, tenendo in considerazione il requisito di aderenza rispetto ai riferimenti di mercato;
- prevedere negli accordi formali, opportunamente sottoscritti da parte dei soggetti titolari della Società e di controparte sulla base dei poteri ad essi conferiti, specifiche clausole di risoluzione e salvaguardia in accordo agli elementi di controllo stabiliti per il processo sopra esaminato di Gestione degli acquisti;
- introdurre, nella gestione dei rapporti con i fornitori, specifiche clausole contrattuali con cui l'impresa fornitrice dichiara di rispettare i principi contenuti nel presente Modello di organizzazione, Gestione e controllo nonché nel Codice Etico adottato dal Gruppo Maccaferri;
- assicurare che i processi autorizzativi siano sempre accuratamente documentati, tracciabili e verificabili a posteriori;
- garantire nell'ambito del processo in oggetto, il rispetto dei principi di tutela della persona, del lavoratore nonché le norme in materia di salute e sicurezza e ambiente;
- certificare l'effettività e la conformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel rapporto contrattuale, verificando la correttezza delle fatture, emesse rispetto alle attività effettivamente svolte e le tariffe convenzionalmente statuite nel contratto/incarico di riferimento;
- comunicare tempestivamente alla Funzione competente eventuali ritardi e/o difetti rilevati nel corso della prestazione/fornitura in modo da consentire l'eventuale attivazione dei rimedi contrattuali previsti nonché la verifica circa la sussistenza dei requisiti necessari per intraprendere eventuali azioni legali;

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte.

Nell'ambito dei comportamenti citati, è **fatto divieto** di:

- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- rendere prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- instaurare rapporti con fornitori qualora vi sia il fondato sospetto che gli stessi:
 - impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno regolare;
 - sottopongano i propri dipendenti a condizioni igienico-sanitarie non idonee;
 - impieghino personale sfruttando e approfittando del relativo stato di bisogno così come definito dal legislatore⁴;
 - possano esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.
- frazionare gli acquisti di beni, servizi e i contratti per l'esecuzione di lavori, al fine di eludere i livelli autorizzativi previsti o i criteri di selezione del fornitore;
- offrire, promettere, dare, pagare, accettare, direttamente o indirettamente, qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un soggetto legato alla controparte o autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a/per un soggetto appartenente o legato alla controparte al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili;

⁴ Al riguardo, l'art. 603 bis c.p., in tema di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, stabilisce, al comma 3, che «Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti» e, al comma 4, che «Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

- costringere o indurre indebitamente rappresentanti delle controparti coinvolte nel processo in oggetto a riconoscere o promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a vantaggio della Società, come corrispettivo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come remunerazione in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;
- corrispondere o promettere denaro o altra utilità alla controparte o a un soggetto a questa riconducibile, al fine di assicurare indebiti vantaggi di qualunque tipo alla Società, grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza verso terzi anche intermediari, incarichi, consulenze, assistenza e supporto ai familiari, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- selezionare fornitori riconducibili a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché a controparti private al fine influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società o al Gruppo;
- approvare contratti / ordini di acquisto a fronte di approvvigionamenti in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, anche allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita;
- riconoscere compensi aggiuntivi, premi o deroghe contrattuali se non espressamente autorizzate da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- riconoscere rimborsi spese a fornitori e, in generale, altri compensi che esulino dal contratto;
- realizzare operazioni in tutto o in parte fittizie, alterare preordinatamente documentazione relativa al processo in oggetto, compiere operazioni simulate o porre in essere altri atti fraudolenti in modo tale da consentire la registrazione di elementi passivi fittizi nelle scritture contabili della Società e, conseguentemente, l'indicazione delle stesse quali elementi passivi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- emettere / registrare fatture a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti;

- richiedere / far eseguire prestazioni non preventivamente autorizzate;
- attestare l'avvenuta erogazione delle attività previste da contratto a fronte di approvvigionamenti di beni, servizi e prestazioni professionali in tutto o in parte fittizi o non necessari o che prevedano condizioni economiche superiori a quelle di mercato, allo scopo di creare disponibilità extra-contabili o impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita, ovvero allo scopo di conseguire indebiti risparmi di spesa fiscale.

3.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni coinvolte nell'ambito del processo di *Gestione degli acquisti*.

i. Gestione degli acquisti di beni e servizi

Gestione degli acquisti

- Le Funzioni richiedenti definiscono annualmente le proprie previsioni dei fabbisogni di acquisto, in valore, quantità e tempi.
- La Funzione richiedente seleziona il fornitore e invia alla Funzione Procurement un modulo compilato con tutti i dati del fornitore, compreso l'IBAN.
- È garantita la tracciabilità della motivazione che ha portato alla scelta del fornitore di beni/ servizi (anche in caso di fornitore storico della società o sole source suppliers).
- La gestione dell'anagrafica dei fornitori è affidata alla Funzione Procurement, che codifica il fornitore su SAP inserendo l'IBAN sul quale viene poi eseguito il pagamento. In caso di richiesta di modifica dell'IBAN da parte del fornitore, occorrerà avere conferma scritta (tramite fattura / mail / PEC) dal fornitore o richiesta scritta dalla Funzione Treasury e, tutta la documentazione a supporto della variazione viene archiviata nell'anagrafica del fornitore in SAP.
- Una volta che il fornitore è attivo su SAP, la Funzione Procurement inserisce la richiesta di acquisto (RdA).
- Ogni esigenza di acquisto deve essere motivata e approvata dal titolare di budget, previa verifica con il budget di area o, da soggetti autorizzati secondo il sistema di procure e deleghe aziendali. Le richieste di acquisto non previste nel budget devono essere giustificate e autorizzate in via straordinaria.

- Verificata la coerenza della RdA rispetto al budget, la Funzione Procurement inserisce a sistema un ordine di acquisto (OdA) che deve essere approvato dal Responsabile della Funzione richiedente e successivamente dal CFO o dall'AD a seconda della somma in esame.
- Al ricevimento del bene, la Funzione Procurement effettua un controllo di coerenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto attraverso un confronto tra documento di trasporto (DDT) e OdA/contratto di acquisto; nel caso di servizi, effettua una verifica di regolarità della prestazione e/o della fornitura, accertando il rispetto dei termini contrattuali.
- La registrazione a sistema dell'entrata merci e/o dell'accettazione della prestazione avviene solo se i controlli di cui al punto precedente hanno dato esito positivo ed è effettuata dal referente della Funzione Procurement.
- Il fornitore invia successivamente la fattura sul cassetto fiscale (ESKER) e la Funzione Accounting effettua un check sulla presenza di OdA ed entrata merce. Nel caso in cui la fattura del fornitore non sia accompagnata dai documenti sopra riportati (ODA etc.), il personale competente della Funzione Accounting procede ad inviare richiesta al Responsabile della Funzione interessata per effettuare gli approfondimenti necessari.
- Le fatture sono autorizzate: dal Responsabile della Funzione richiedente, o mediante ESKER (e.g. per gli acquisti rilevanti in ambito IT) o in alcuni casi la Funzione Accounting invia la documentazione al Responsabile della Funzione interessata il quale dovrà dare un'autorizzazione formale via mail (tale autorizzazione viene poi allegata alla scrittura contabile).

Gestione dei contratti

- I rapporti commerciali devono essere gestiti sulla base di Contratti di Acquisto elaborati sulla base dei format standard definiti dalla Funzione Legal & Corporate Governance.
- L'utilizzo di modelli contrattuali definiti dalla controparte, nonché eventuali scostamenti rispetto alle condizioni previsti dagli standard contrattuali in essere, deve essere verificato dalla Funzione Legal & Corporate Governance.
- All'interno dei contratti di acquisto sono contenute delle specifiche clausole in forza delle quali il fornitore garantisce, fra le altre: (i) che l'utilizzo, lo sfruttamento a qualsiasi titolo e la rivendita di quanto acquisito dalla Società nell'ambito del rapporto contrattuale, non comporta la violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terze parti; (ii) che, in caso di contestazioni o controversie, dovrà tenere indenne e manlevare la Società da qualsiasi responsabilità o conseguenza al riguardo; (iii) di essere a conoscenza del fatto che la Società

abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di aver preso visione e di impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle norme di legge e ai principi e alle regole di cui al Codice Etico e della possibilità di risolvere il contratto in caso di violazione di quanto dichiarato.

- In caso di ordini riguardanti prototipi e/o proprietà intellettuale della Società è prevista anche la sottoscrizione di un NDA da parte del fornitore selezionato.

ii. Gestione degli incarichi e consulenze professionali

- I fornitori delle consulenze professionali sono selezionati dalla Funzione aziendale richiedente, a fronte di una reale esigenza corrispondente a obiettivi e progetti specifici e predeterminati.
- La Funzione aziendale richiedente provvede a condividere un'apposita richiesta accompagnata da una relazione comprensiva dell'indicazione relativa all'esigenza espressa, alla possibile soluzione, al consulente/professionista/studio legale candidato a seguire l'attività alla Funzione Legal & Corporate Governance e all'Amministratore Delegato.
- La Funzione aziendale richiedente provvede a selezionare il consulente/professionista/studio legale nell'ambito di un panel di operatori preliminarmente qualificati, ovvero attivando ricerche sul mercato. Qualora, per esigenze operative anche di continuità di azione da parte del collaboratore, sia necessario ricorrere a incarichi ripetuti o fiduciari, la Funzione richiedente deve motivare in forma scritta le suddette necessità.
- In caso di selezione di consulenti non preliminarmente qualificati, la Funzione richiedente effettua una verifica di professionalità e eticità, nonché verifiche a livello economico/finanziario, garantendone la tracciabilità.
- La Funzione richiedente seleziona il consulente/professionista tenendo conto della tematica specifica, del livello di competenze ed esperienze specifiche necessarie, dell'affidabilità del soggetto, della qualità dei precedenti rapporti di collaborazione, se esistenti e delle condizioni di prestazione offerte.
- Il rapporto con il consulente viene formalizzato all'interno di apposito contratto sottoscritto dal General Counsel e dall'Amministratore Delegato. All'interno dei contratti viene inserita un'espressa dichiarazione della controparte di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

- Il contratto sottoscritto e approvato viene caricato sul gestionale SAP dalla Funzione Richiedente. Solo a seguito del caricamento del contratto/offerta sul gestionale è possibile emettere il relativo ordine di acquisto.
- Al ricevimento della fattura, il Responsabile della Funzione Aziendale richiedente, verifica la corrispondenza dei dati in essa contenuti con le informazioni indicate all'interno dell'ordine di acquisto nonché con la prestazione effettivamente ricevuta e, successivamente approva il documento e ne dispone il pagamento.

PARTE SPECIALE 4: GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

4.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (richiamati negli artt. 24 e. 25 del D. Lgs.231/2001);
- Reati societari (richiamati dall'art.25-ter del D. Lgs.231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art.25-octies del D. Lgs.231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (richiamati dall'art.25-octies.1 del D. Lgs.231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art.25-quinquies del D. Lgs.231/2001);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamati dall'art.25-duodecies del D. Lgs.231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art.25-novies del D. Lgs.231/2001).
- Reati tributari (richiamati dall'art.25-quinquiesdecies del D. Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

4.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di *Risk Assessment*, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- *Selezione e assunzione del personale;*
- *Sviluppo e incentivazione del personale;*
- *Gestione delle trasferte e dei rimborsi spese;*
- *Gestione amministrativa del personale;*
- *Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali;*
- *Gestione della formazione del personale.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

4.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività sensibili inerenti alla gestione del processo di *Gestione delle risorse umane* coinvolgono i seguenti attori/Funzioni Aziendali:

- Funzione HR & Organization;
- Chief Executive Officer (CEO);
- Organization & Talent Acquisition;
- Talent, Development & Rewarding;
- Responsabile Payroll e Amministrazione del personale;
- Funzione Treasury.

4.4. Principi generali di comportamento

Ai Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, nel processo di *Gestione delle risorse umane*, **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti nonché di eventuali policy e procedure aziendali rispettando criteri di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- garantire, nelle attività di selezione del personale, che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive riferibili alle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, evitando favoritismi di ogni sorta;
- accertare e valutare anche mediante autodichiarazione, nel corso dell'iter di selezione, i rapporti, diretti o indiretti, del candidato con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati, nel rispetto delle policy interne e/o dei C.C.N.L. di riferimento, ovvero sia in linea con i valori di mercato in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro e alla figura professionale interessata, e sottoposte all'autorizzazione dei soggetti titolari della Società garantendo massima trasparenza delle politiche retributive;
- motivare e tracciare eventuali proposte economiche non in linea con le suddette determinazioni;

- assumere esclusivamente personale con regolare contratto di lavoro firmati da soggetti interni dotati di specifica procura o delega in materia nonché dalla risorsa interessata;
- rispettare gli adempimenti di legge inerenti alle autorizzazioni per le assunzioni agevolate, garantendo, nella predisposizione della relativa documentazione, diligenza e professionalità al fine di fornire agli enti pubblici competenti informazioni chiare, complete e veritiere;
- garantire, in fase di inserimento di una nuova risorse, la consegna e la verifica da parte della stessa dei seguenti documenti: i) Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, ii) Codice Etico del Gruppo Maccaferri, iii) informativa relativa alla privacy e ai rischi in materia di Sicurezza sul Lavoro relativi alle mansioni da ricoprire;
- assicurare all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale e assicurativa. In particolare, è fatto obbligo di garantire che gli orari di lavoro, i periodi di riposo, le ferie, i permessi e le aspettative obbligatorie siano coerenti a quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento e dalla normativa vigente;
- assicurare, in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, che il relativo processo avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione;
- assicurare trasparenza e imparzialità nel processo di valutazione e crescita professionale delle proprie risorse commisurando i sistemi di sviluppo incentivanti alle performance individuali e aziendali;
- verificare, prima di effettuare il rimborso, che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa, adeguatamente documentate e autorizzate nel rispetto di quanto previsto dalle apposite policy;
- garantire la tracciabilità dell'iter autorizzativo delle trasferte e di eventuali rimborsi spese nonché delle attività di controllo svolte;
- sostenere spese di rappresentanza solo se inerenti all'attività aziendale e solo a seguito di autorizzazione da parte dei soggetti titolari della Società, nel rispetto di un monte spese dedicato;
- rendicontare eventuali rimborsi spese o altre spese di rappresentanza in apposita nota spese con i relativi giustificativi fiscalmente validi;

- condurre gli adempimenti obbligatori relativi alla gestione amministrativa del personale con la massima diligenza, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- intrattenere rapporti collaborativi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali assicurando il rispetto di principi di correttezza, trasparenza e imparzialità;
- garantire nelle attività di formazione del personale il rispetto di leggi e regolamenti applicabili e, in particolare la normativa in materia di diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti, è **fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo nell'attività di selezione e assunzione del personale;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, assistenziale, fiscale, assicurativa nonché sulla disciplina dell'immigrazione;
- assumere o promettere di assumere, in assenza dei requisiti di meritocrazia e delle reali esigenze della Società, personale collegato alla Pubblica Amministrazione o parenti e affini di soggetti pubblici, ovvero risorse vicine o gradite a tali soggetti ovvero a soggetti intermediari, al fine trarne indebito vantaggio o utilità per la Società;
- assumere un candidato solo sulla base di segnalazioni provenienti dai Vertici Aziendali nonostante l'assenza di reali esigenze della Società e/o in assenza di una valutazione in merito alle competenze del candidato, rispetto ad altri candidati esaminati per la medesima posizione;
- promettere o concedere promesse di avanzamento di carriera, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.
- promettere o concedere promesse di assunzioni/ avanzamenti di carriera/aumenti retributivi quale contropartita di attività difformi alle leggi, al Codice Etico di Gruppo e alle norme e regole interne;
- instaurare rapporti di lavoro o di collaborazione per attività meramente fittizie o con previsione contrattuale di una remunerazione artificiosamente superiore al corrispettivo effettivamente dovuto per l'attività prestata, al fine di contabilizzare elementi passivi in tutto o in parte inesistenti, nella prospettiva di conseguire un indebito risparmio di spesa fiscale, ovvero allo scopo di creare disponibilità extra-contabili, fondi neri o contabilità parallele;

- esporre nella documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, relativamente all'attività di gestione amministrativa del personale, fatti non rispondenti al vero o informazioni imprecise o incomplete;
- corrispondere retribuzioni sproporzionate rispetto al lavoro svolto o comunque palesemente difformi e non coerenti rispetto alle previsioni dei contratti collettivi nazionali;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro degradanti;
- effettuare rimborsi spese che non siano stati preventivamente autorizzati, non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi e non siano esposti in adeguata nota spese;
- sostenere e riconoscere spese di rappresentanza che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- utilizzare impropriamente, nelle attività di formazione del personale, materiale protetto da diritto d'autore.

4.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni coinvolte nell'ambito del processo di *Gestione delle Risorse Umane*.

i. Selezione e assunzione del personale

- Il personale competente della Funzione HR & Organization, sulla base delle analisi organizzative e previo confronto con le Direzioni/Funzioni aziendali competenti, elabora il budget degli organici per l'anno successivo per tutte le Società del Gruppo.
- Al fine di individuare nuove risorse, l'Hiring Manager è responsabile della stesura della job description. Successivamente, la job description è sottoposta all'approvazione del Talent Acquisition Manager, del Responsabile HR Locale e del Responsabile della Funzione HR & Organization mediante il processo autorizzativo attivato sulla piattaforma nCore.
- I processi di reclutamento devono essere sottoposti ad approvazione: il Group Chief Executive Officer, unitamente al Responsabile della Funzione HR & Organization, approva le posizioni fino al livello N-2 mentre, le posizioni N-3 devono essere approvate dal Regional General Manager, mediante il processo autorizzativo attivato sulla piattaforma nCore.

- Prima di attivare la ricerca esterna di nuovo personale, l'Hiring Manager verifica la disponibilità di profili interni in linea con i requisiti ricercati, previo confronto con Responsabile HR Locale (e Regionale se necessario) attraverso la pubblicazione della job description sul sistema gestionale in uso.
- Se un candidato interno intende partecipare all'iter di selezione deve informare il proprio Responsabile diretto in linea gerarchica e la Funzione HR & Organization.
- Ai fini della selezione del candidato interno idoneo a ricoprire la posizione, il personale della Funzione HR & Organization analizza il curriculum, le performance pregresse, il rapporto profilo comportamentale e, ove opportuno, effettua in coordinamento con il Responsabile diretto in linea gerarchica per un ulteriore fast assessment.
- Nel caso in cui non sia possibile trovare una risorsa interna per ricoprire la posizione vacante, la Funzione HR & Organization attiva la ricerca per l'individuazione del candidato, nel rispetto dei vincoli di budget, attraverso la pubblicazione della job description sul sito web della Società, sui siti web di ricerca di lavoro (e.g. LinkedIn), sui siti web degli organismi professionali, sulla stampa nazionale e sulle piattaforme di social media.
- È possibile avviare il processo di selezione anche in base alla proposta diretta di uno specifico candidato da parte di soggetti interni all'azienda (c.d. canale di reclutamento tramite nomina diretta). In tal caso, il nominativo deve essere proposto al Responsabile della Funzione HR & Organization o alla Talent Acquisition Manager, che dovrà procedere alla valutazione oggettiva del candidato tramite job interview.
- L'eventuale supporto all'attività di reclutamento di nuove risorse da parte di società di headhunting o agenzie di reclutamento, è previsto solo nel caso in cui non vi siano state nomine dirette, non vi siano candidati interni validi per la posizione, o qualora gli annunci non abbiano generato risultati e/o eventuali candidati non siano stati ritenuti adeguati dal Responsabile della Funzione HR & Organization.
- L'attività di ricerca di nuove risorse mediante il supporto di una società di headhunting o di un'agenzia di reclutamento può essere attivata solo a seguito di un'autorizzazione da parte del Regional Human Resources Business Partner o del Responsabile della Funzione HR & Organization. Gli uffici HR locali possono suggerire al Group Talent Acquisition Team nuovi fornitori da valutare. Nel caso in cui i fornitori identificati a livello globale non corrispondano alle esigenze locali, il fornitore più appropriato a cui affidare la ricerca può essere individuato tramite il coinvolgimento di almeno due aziende.

- L'iter di selezione di nuove risorse prevede lo svolgimento di più colloqui e step selettivi finalizzati a valutare le caratteristiche e le competenze tecniche dei candidati. I colloqui sono eseguiti da un rappresentante della Funzione HR & Organization e dall'Hiring Manager. Per i ruoli manageriali, è previsto il coinvolgimento anche di un ulteriore Manager.
- Per i candidati interni, la valutazione comprende anche l'analisi della valutazione del dipendente eseguita sul Maccaferri People Performance.
- Al fine di accertare e valutare le competenze dei candidati (interni e non), il Team di valutazione può proporre dei test della personalità o del comportamento individuale. Per le posizioni dirigenziali fino al livello N-2, lo svolgimento di questi test è obbligatorio. Il Group Talent Acquisition Team, con il Team Talent Management, predispone appositi accordi quadro per utilizzare gli stessi strumenti al fine di garantire risultati e valutazioni uniformi.
- I candidati esterni che sostengono spese di trasporto per affrontare il colloquio hanno diritto ad un rimborso spese a seguito di approvazione preventiva del Team HR & Organization.
- Terminato l'iter di colloqui e identificata la risorsa idonea a ricoprire la posizione vacante, l'HR locale elabora un'offerta formale di lavoro che deve essere coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati, nel rispetto delle policy interne e/o dei C.C.N.L. di riferimento, ovvero in linea con i valori di mercato in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro e alla figura professionale interessata.
- Il personale della Funzione HR & Organization trasmette al candidato selezionato una checklist avente a oggetto l'elenco dei documenti identificativi da fornire, tra cui il documento di riconoscimento.
- Nel caso in cui il processo di selezione e assunzione riguardi lavoratori stranieri, la Funzione HR & Organization:
 - verifica, ai fini dell'assunzione, che il candidato sia in possesso di documenti di soggiorno in corso di validità (a titolo esemplificativo, il permesso/carta di soggiorno, il passaporto, etc.). In caso contrario, il processo di assunzione non può essere concluso;
 - richiede, in caso di lavoro somministrato, alla società terza evidenza della regolarità dei lavoratori proposti per la collaborazione, salvo impossibilità a proseguire nel rapporto e/o a richiedere la sostituzione delle risorse.
- Ricevuta la documentazione richiesta, le informazioni del candidato identificato vengono trasmesse dal gestionale nCore al database del personale (Cezanne) che crea automaticamente il profilo del nuovo dipendente.

- In fase di onboarding, l'Hiring Manager e il Responsabile HR competente si accertano che il candidato prenda visione delle policy e delle procedure rilevanti del Gruppo, del Codice Etico, del Modello 231, dell'informativa relativa alla privacy e sui rischi in materia di sicurezza sul lavoro specifici della mansione da ricoprire. Tale adempimento può essere accertato tramite sottoscrizione o autodichiarazione da parte del candidato.
- Per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, la Società si avvale della collaborazione di un Head Hunter specializzato, sulla base di apposito contratto sottoscritto in linea con il sistema di poteri vigente, che intrattiene rapporti con gli Enti pubblici di riferimento.
- Il rispetto delle percentuali previste ex lege per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette è di competenza del personale competente della Funzione HR & Organization.
- I documenti/lettere/atti formali preordinati all'assunzione e/o alla collaborazione sono firmati dai soggetti interni dotati di specifica procura o delega in materia nonché dalla risorsa interessata.
- Il personale della Funzione HR & Organization, di concerto con le altre Funzioni aziendali competenti, provvede a consegnare al dipendente assunto gli asset aziendali necessari per l'espletamento delle funzioni, coerentemente con la mansione assegnata (e.g. laptop, cellulare).

ii. Sviluppo e incentivazione del personale (inclusa la gestione dei benefit e degli asset aziendali)

- La politica retributiva è determinata secondo criteri oggettivi (responsabilità, ruoli, obiettivi) commisurati alle performance individuali e aziendali, nel rispetto delle previsioni del C.C.N.L. vigente.
- I percorsi di crescita professionale, le azioni di incremento salariale e di assegnazione dei premi variabili sono decisi secondo criteri di oggettività e trasparenza, mediante un processo di valutazione della performance (MPP).
- Annualmente il personale competente della Funzione HR & Organization, congiuntamente al Responsabile gerarchico coinvolto, valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti. La valutazione della performance individuale è basata per il 70% sul raggiungimento degli obiettivi individuali e per il 30% sul rispetto dei principi di comportamento stabiliti dal Maccaferri Leadership Model (MLM) e comprende un'autovalutazione del dipendente, la valutazione del Manager di riferimento e la calibrazione da parte dell'HR Business Partner. Il calcolo del bonus finale avviene moltiplicando il risultato delle performance individuali per il

multiplier delle performance aziendali. I vari moltiplicatori di riferimento sono specificati all'interno della Procedura Gestione Risorse Umane.

- Il personale competente della Funzione HR & Organization traccia i bonus, aumenti retributivi e avanzamenti di carriera riconosciuti, consegna apposita lettera ai dipendenti coinvolti ed effettua le opportune registrazioni all'interno dell'applicativo di payroll.
- I benefit devono essere assegnati, sulla base della normativa, degli accordi sindacali e delle ulteriori pattuizioni individuali o collettive applicabili, in funzione all'inquadramento contrattuale e mansioni svolte dal personale.
- Il personale competente della Funzione HR & Organization è responsabile di monitorare periodicamente la corretta assegnazione dei benefit mediante un apposito file Excel.
- Nel caso di cessazione, a qualsivoglia titolo, del rapporto di lavoro ovvero revoca dell'assegnazione, il soggetto assegnatario di cellulari aziendali / tablet e laptop assegnati è tenuto a restituire immediatamente tali strumenti.
- L'automobile aziendale viene assegnata in base a criteri di inquadramento e ruolo del personale.
- L'assegnazione dell'automobile aziendale avviene a seguito della formalizzazione scritta tra l'assegnatario e la società di noleggio / leasing tramite specifico contratto.
- La pratica di restituzione dell'automobile aziendale è gestita dalla società di noleggio / leasing in forza di specifiche previsioni contrattuali.
- L'impiego della *fuel card* avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nell'apposito modulo per la gestione degli addebiti dei rimborsi carburante.

iii. Gestione delle trasferte e dei rimborsi spese

- La gestione delle note spese e la relativa rendicontazione è effettuata mediante l'applicazione Zeta Travel Next o tramite il portale Cezanne secondo le linee guida definite dalla società.
- Il dipendente compila la nota spese, con cadenza mensile, mediante l'utilizzo degli applicativi in uso presso il Gruppo, indicando le spese sostenute durante la trasferta e allegando i relativi giustificativi di spesa.
- La richiesta di anticipi in tesoreria è da considerarsi un'eccezione percorribile nei casi in cui l'anticipo di una spesa da parte del dipendente risulti eccessivamente oneroso. In ogni caso l'eventuale anticipo richiesto dovrà essere approvato dal Responsabile del richiedente e Funzione Treasury.

- Le spese di rappresentanza (i.e. spese per trasporti, vitto e alloggio sostenute verso soggetti terzi per finalità di business, di promozione delle attività aziendali, di sviluppo di rapporti commerciali e di partnership) sono consentite solo ai soggetti e alle Funzioni aziendali autorizzate dai soggetti titolari della Società, nel rispetto di un monte spese prestabilito. In occasione di tali spese, deve essere compilata opportuna nota spese, cui si allegano i relativi giustificativi fiscalmente validi, fornendo l'indicazione della data, della tipologia di spesa, dell'importo e dei soggetti terzi beneficiari.
- La nota spese deve essere autorizzata dal Responsabile del soggetto richiedente che verifica la congruità di importo, la data, la tipologia e la corrispondenza tra giustificativo e quanto dichiarato in nota spese. In particolare, il Responsabile della Funzione competente: (i) se il controllo ha esito positivo, provvede al rimborso; (ii) se il controllo ha esito negativo, respinge la nota spese indicando, in apposita sezione, la motivazione. Nell'ipotesi di spese oltre il massimale, il Responsabile deve autorizzare due volte il rimborso delle spese indicate. In caso di errori meramente formali (e.g. importo della spesa maggiore rispetto al giustificativo allegato), il Responsabile della Funzione interessata provvede direttamente ad effettuare la correzione.
- Le trasferte sono motivate da precise ed effettive esigenze aziendali e contenute nei limiti di tempo strettamente necessari. I limiti di spesa (massimali, tipologia) per le spese di viaggio e trasferta sono definiti nella Group Travel Policy.
- Le trasferte in aereo devono essere prenotate, se possibile, almeno tre settimane prima della partenza e comunque in Economy class. La possibilità di prenotare biglietti in Business Class è concessa solo ai Group CEO e ai Managers N-1 per i voli intercontinentali superiori a 6 ore. Eventuali richieste di Business Class da parte di soggetti diversi da quelli appena indicati devono essere approvate dal Group CEO e/o dal Group CHRO o dagli stessi Manager di livello N-1 se ufficialmente delegati. Non è mai concessa la prenotazione del Priority Pass.
- Gli acquisti di biglietti aerei di importo superiore a 4.000 Euro devono essere autorizzati dal Group CEO o dal Responsabile della Funzione HR & Organization o, in alternativa, dal Manager N-1 appositamente delegato.
- Le trasferte in treno, inclusi gli spostamenti da/verso l'aeroporto, devono essere prenotate in classe Economy o in Seconda Classe, la classe Business può essere prenotata solo se debitamente autorizzata e solo in caso di viaggi di durata superiore a tre ore.

- In caso di trasferte per le quali è necessario il pernottamento, i dipendenti devono prenotare presso Hotel convenzionati con il Gruppo Maccaferri, nel caso in cui questo non sia possibile è necessario comunque assicurarsi che l'hotel selezionato non sia eccessivamente oneroso.
- Le spese sostenute durante la trasferta (e.g. pasti, bibite, altri servizi) devono essere in linea con le regole stabilite dal Country Attachments.
- In caso di noleggio di auto è necessario rispettare le linee guida indicate all'interno della Company Car Policy.

iv. Gestione amministrativa del personale

- La gestione amministrativa del personale è eseguita mediante l'utilizzo del sistema gestionale in uso.
- L'inserimento / modifica dell'anagrafica del personale è affidata al personale competente della Funzione HR & Organization.
- Le iscrizioni, modifiche o cancellazioni dell'anagrafica dipendenti, da parte del personale autorizzato, devono essere tracciate e supportate da documentazione comprovante l'inizio, la variazione o la fine del rapporto di lavoro.
- La rilevazione delle presenze del personale dipendente è effettuata tramite badge o inserimento manuale sul sistema presenze in uso (PeopleLink) integrato con il gestionale. In caso di smartworking l'inserimento manuale a sistema della presenza deve essere corredato dal giustificativo "smartworking".
- La richiesta di ferie/permessi e di straordinari è inserita direttamente a sistema dal dipendente interessato per autorizzazione da parte dal Responsabile diretto.
- Il personale competente della Funzione HR & Organization verifica, con cadenza mensile, il file riepilogativo di rilevazione presenze estratto da sistema per ciascun lavoratore, al fine di intercettare eventuali anomalie / incongruenze.
- Il personale competente della Funzione HR & Organization, con il supporto dello studio paghe esterno, sulla base dei dati registrati nel gestionale, provvede all'elaborazione dei cedolini relativi agli stipendi e dei Modelli F24 per il versamento dei contributi e delle ritenute fiscali mediante l'utilizzo del sistema payroll (ZucchettiPaghe) integrato con il gestionale, che garantisce altresì la corrispondenza del numero dei cedolini elaborati rispetto al numero di dipendenti inseriti in anagrafica, nonché il recepimento di eventuali variazioni inerenti a incrementi retributivi.

- Tutta la documentazione rilevante viene inviata al Responsabile della Funzione HR & Organization che verifica la correttezza dei dati, con controlli a campione e, in assenza di anomalie, autorizza il relativo pagamento nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.
- Il rapporto con lo studio paghe esterno è formalizzato in apposito contratto sottoscritto dal Responsabile della Funzione HR & Organization.
- Il personale competente della Funzione Administration provvede a imputare in contabilità i dati relativi al costo del personale e a effettuare i controlli di quadratura.
- Il personale competente della Funzione HR & Organization monitora la regolarità dei permessi di soggiorno / carta di soggiorno dei lavoratori stranieri e/o la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno, qualora il lavoratore straniero sia già soggiornante in Italia e, incasso di scadenza, sollecita il rinnovo del permesso di soggiorno almeno quattro mesi prima.
- In caso di dimissioni, il dipendente è tenuto a compilare e trasmettere le dimissioni online tramite Posta Elettronica Certificata.
- Nell'ipotesi di dimissioni, il dimissionario è tenuto ad effettuare una exit interview con il personale competente della Funzione HR & Organization di riferimento volta a individuare le motivazioni delle dimissioni.

Con specifico riferimento ai presidi di controllo nell'ambito della cessazione delle utenze in caso di estinzione del rapporto lavorativo, si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale 7: *Gestione dei Sistemi Informativi*.

v. Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali

- I rapporti sindacali sono coordinati e gestiti dal Responsabile della Funzione HR & Organization congiuntamente al Responsabile Payroll e Amministrazione del personale.
- Il Responsabile della Funzione HR & Organization riferisce, con cadenza periodica, al CEO in merito alle tematiche di rilievo emerse dalle interlocuzioni con le rappresentanze sindacali.
- Gli accordi sindacali interni sono firmati dal Responsabile della Funzione HR & Organization in linea con il sistema di deleghe e procure in vigore.
- Agli incontri con i rappresentanti sindacali partecipano, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società (di cui almeno uno formalmente delegato).

vi. Gestione della formazione del personale

- Le attività di formazione per ogni dipendente sono definite a inizio anno a cura della Funzione HR & Organization. Il piano di formazione definisce il numero di corsi da erogare, la durata e il valore degli stessi, nel rispetto di quanto allocato nel budget.
- La Funzione HR & Organization assicura che il materiale utilizzato e diffuso per la formazione rispetti la normativa in materia di diritto d'autore e, qualora sia necessario fotocopiare, scansionare, includere in una piattaforma e-learning materiali didattici protetti dal diritto di autore, provvede a richiedere esplicito permesso dell'autore o di chi ha ricevuto da questi i diritti.
- Qualora per fini formativi sia necessario ricorrere al supporto di società o docenti esterni, i relativi rapporti devono essere formalizzati in appositi contratti sottoscritti dal Responsabile della Funzione HR & Organization contenenti apposite clausole inerenti al diritto d'autore, quali a titolo indicativo: autorizzazione, da parte del docente, a distribuire i materiali prodotti ai discenti del corso o più in generale ai dipendenti qualora si voglia utilizzare il materiale didattico anche in un secondo momento, obbligo da parte del docente di utilizzare solamente materiali originali o comunque che abbia il diritto di autorizzare la Società alla riproduzione, autorizzazione, da parte del docente, a modificare i testi del materiale da questi prodotto.
- Le Funzioni Talent Development & Rewarding e Organization & Talent Acquisition sono responsabili della gestione della formazione finanziata interaziendale, con la supervisione del Responsabile della Funzione HR & Organization.
- Le Funzioni Talent Development & Rewarding e Organization & Talent Acquisition, con il supporto di uno studio di consulenza esterno, effettuano un'analisi di fattibilità al fine di individuare le iniziative formative da intraprendere nei confronti dei Fondi.
- La predisposizione della documentazione per l'eventuale partecipazione a bandi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici da destinare ad attività formative è affidata alle Funzioni Talent Development & Rewarding e Organization & Talent Acquisition con il supporto di un consulente esterno. Prima dell'inoltro all'Ente erogatore dei fondi, la documentazione è sottoscritta per approvazione dal Legale Rappresentante, secondo il sistema dei poteri in vigore.
- I partecipanti ai corsi finanziati e i docenti firmano un apposito registro delle presenze che viene archiviato dalla Funzione HR & Organization.
- Le attività di rendicontazione degli interventi formativi sono gestite dal consulente esterno.

PARTE SPECIALE 5: GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI E SOCIETARI

5.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (richiamati negli artt. 24 e. 25 del D. Lgs.231/2001);
- Reati societari (richiamati dall'art.25-ter del D. Lgs.231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art.25-octies del D. Lgs.231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (richiamati dall'art.25-octies.1 del D. Lgs.231/2001);
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamati dall'art.25-decies del D. Lgs.231/2001).
- Reati tributari (richiamati dall'art.25-quinquiesdecies del D. Lgs.231/2001).
- Delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (richiamati dagli artt.25 septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

5.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di *Risk Assessment*, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- *Gestione del contenzioso;*
- *Gestione delle operazioni ordinarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;*
- *Gestione del patrimonio immobiliare;*
- *Gestione delle operazioni straordinarie;*

- *Gestione dei marchi e dei domini;*
- *Progettazione e brevettazione di prodotti e soluzioni tecniche;*
- *Gestione dei rapporti istituzionali e con associazioni di categoria.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

5.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività sensibili inerenti alla gestione del processo di *Gestione degli Affari Legali e Societari* coinvolgono i seguenti attori/Funzioni Aziendali:

- Funzione Legal & Corporate Governance;
- Funzione Accounting;
- Funzione HR & Organization;
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea dei Soci;
- Eventuali altre Funzioni interessate per competenza.

5.4. Principi generali di comportamento

Ai Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, nel processo di *Gestione degli affari legali e societari*, **è fatto obbligo** di:

- prestare, nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, una fattiva collaborazione nonché rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente, nel caso in cui si dovesse risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, le proprie rappresentazioni dei fatti o a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- rigettare qualsiasi tentativo volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni e informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico nonché l'Organismo di Vigilanza;
- avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente;

- coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- predisporre, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, procedure operative di controllo in relazione alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- garantire la regolarità della costituzione di Assemblea / Consiglio, nonché la regolarità delle singole deleghe dei soci e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea. A tal fine valgono le regole come stabilite da legge e da statuto societario;
- garantire che i Responsabili di Funzioni che riscontrino, in relazione a qualsiasi tipo di attività aziendale, una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, forniscano alla Funzione competente e all'Organismo di Vigilanza adeguata informativa, indicando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto di interessi;
- garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

Inoltre, ai Destinatari è **fatto espresso divieto** di:

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni/consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), o loro intermediari, a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi;
- corrispondere, promettere o offrire, anche attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, a controparti private o a persone a questi riconducibili, per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società (e.g. conclusione di un accordo transattivo favorevole alla Società e dannoso per la controparte);

- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti coinvolte nell'ambito di contenziosi a riconoscere o promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a vantaggio della Società, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero all'Autorità giudiziaria;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre l'Autorità Giudiziaria in errore di valutazione in merito alla documentazione presentata;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- porre in essere, in occasione di riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della relativa volontà.

5.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni coinvolte nell'ambito del processo di *Gestione degli Affari Legali e Societari*.

i. Gestione del contenzioso

- La Funzione Legal & Corporate Governance è responsabile di gestire le attività inerenti al contenzioso - eccetto il contenzioso fiscale che è gestito dalla Funzione Accounting e il contenzioso giuslavoristico che è gestito dalla Funzione HR & Organization - di concerto con le Funzioni aziendali interessate e con il supporto dello studio legale esterno incaricato.
- I rapporti con gli studi legali esterni sono regolamentati da appositi contratti o accordi quadro / convenzioni. La selezione, contrattualizzazione e gestione di tali accordi è effettuata nel rispetto dei presidi di controllo previsti per l'attività di Gestione di incarichi e consulenze professionali, nonché dal sistema di poteri in vigore.
- I Responsabili delle Funzioni aziendali interessate dal contenzioso devono comunicare tempestivamente alla Funzione Legal & Corporate Governance predetta: i) l'insorgenza, certa o potenziale, di un contenzioso nei confronti della Società, mettendo a disposizione della

medesima gli atti inviati da terze parti e tutta la documentazione utile all'esamina del caso; ii) la volontà di iniziare un contenzioso nei confronti di terze parti, fornendo le motivazioni alla base della richiesta e tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso.

- La documentazione inviata all'Autorità Giudiziaria (e.g. mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, etc.), debitamente verificata in termini di correttezza e accuratezza, è sottoscritta da soggetti muniti di adeguati poteri in base al sistema di deleghe e procure in vigore.
- Il General Counsel conferisce le procure alle liti nel rispetto del sistema dei poteri vigente.
- La Funzione Legal & Corporate Governance, svolte le attività istruttorie del caso, sulla base degli elementi in proprio possesso e di quelli acquisiti dalle Funzioni aziendali interessate, elabora internamente la strategia difensiva da adottare (e.g. presentazione in giudizio, accordi transattivi) e la condivide successivamente con lo studio legale esterno incaricato.
- La Funzione Legal & Corporate Governance, con il supporto dell'eventuale legale esterno incaricato, elabora informative relative allo stato di avanzamento del processo e comunica periodicamente gli esiti di detta attività di monitoraggio agli organi di vertice.
- La Funzione Legal & Corporate Governance e la Funzione Accounting, effettuano riunioni periodiche relative ad eventuali cause giudiziali in corso al fine di valutare lo stanziamento di un fondo di riserva.
- La Funzione Legal & Corporate Governance provvede a comunicare alla Funzione Accounting gli importi derivanti da controversie e transazioni attive e passive e/o dall'applicazione di clausole penali. La Funzione Accounting è responsabile della contabilizzazione di tali spese.
- La documentazione propedeutica al raggiungimento di eventuali accordi transattivi è predisposta dallo studio legale esterno o dalla stessa Funzione Legal & Corporate Governance e sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri secondo il sistema di procure e deleghe vigente.
- Ciascun Responsabile di Funzione, per l'area di competenza, provvede a inviare all'Organismo di Vigilanza, annualmente (entro il 31 gennaio) un report relativo ai contenziosi attivi e passivi avviati e conclusi, con indicazione dell'oggetto, del valore e del nominativo del professionista esterno.
- Per quanto riguarda la gestione dei contenziosi aventi ad oggetto la lesione dei diritti di proprietà intellettuale, la Funzione Legal & Corporate Governance ha predisposto un'apposita procedura al fine di istruire la popolazione aziendale sul riconoscimento di eventuali violazioni e sulla relativa gestione.

- In caso di sospetto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, ciascun dipendente della società è tenuto ad effettuare una segnalazione nei confronti della Funzione Legal & Corporate Governance che, con il supporto dello studio legale esterno incaricato, ha il compito di analizzarla per verificare la sussistenza effettiva della violazione e avviare l'azione giudiziaria.

Con specifico riferimento ai presidi di controllo nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale 1: *Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza*.

Con specifico riferimento ai presidi di controllo nell'ambito del rapporto con i consulenti esterni si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale 3: *Gestione degli acquisti*.

ii. Gestione delle operazioni ordinarie e degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione)

- Le attività sul capitale sociale di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, restituzione dei conferimenti, etc. sono gestite dagli organi sociali, coerentemente con le previsioni statutarie e del Codice civile.
- Tali operazioni sono istruite in concerto dalla Funzione Legal & Corporate Governance, deputata alla gestione degli aspetti di natura societaria, legati, tra l'altro, all'organizzazione degli Organi sociali chiamati a deliberare su tali operazioni e dal personale delle Funzioni aziendali competenti per materia. L'istruttoria è sempre eseguita nel rispetto delle previsioni normative applicabili e del principio di segregazione dei compiti fra chi propone / istruisce le operazioni societarie di natura ordinaria, chi le verifica e chi le autorizza.
- L'istruttoria dell'operazione è oggetto di verifica da parte dei Responsabili aziendali competenti, anche al fine di assicurare il rispetto delle previsioni normative applicabili.
- Le operazioni, documentate / giustificate dalla relativa documentazione a supporto, sono autorizzate / deliberate dagli Organi Sociali nel rispetto delle previsioni statutarie e del Codice civile.
- Le operazioni sulle azioni proprie sono autorizzate dall'Assemblea / Socio Unico.
- Ove necessario, è previsto il preventivo coinvolgimento del Collegio Sindacale.
- È prevista l'adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione delle evidenze relative al rispetto di tutti gli adempimenti legislativi richiesti per la gestione delle operazioni sul patrimonio della Società, nonché di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio /

situazioni contabili infra-annuali da parte del CdA con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.

- Gli adempimenti societari sono coordinati dalla Funzione Legal & Corporate Governance, che verifica il rispetto delle previsioni statutarie, normative e regolamentari applicabili al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio di Amministrazione è dotato di un proprio Regolamento che disciplina il ruolo, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dello stesso.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere opportunamente verbalizzate da parte della Funzione Legal & Corporate Governance che predispone documenti di sintesi e proposta di delibera. I verbali vengono approvati nel corso della riunione successiva del Consiglio.
- La convocazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci sono gestiti secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dallo Statuto della Società.
- La Funzione Legal & Corporate Governance predispone un calendario annuale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione per facilitare la programmazione dei Consiglieri e Sindaci al fine della partecipazione alle riunioni. Il calendario delle riunioni viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- L'ordine del giorno e la relativa documentazione da presentare in Consiglio di Amministrazione sono definiti dal Presidente e inviati con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate dal Presidente e dal Segretario dello stesso. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei Soci. I verbali vengono approvati nel corso della riunione successiva del Consiglio.
- Tutta la documentazione prodotta a supporto delle decisioni prese in Consiglio di Amministrazione è archiviata e conservata ai sensi di legge.
- La tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi delle normative vigenti è curata dalla Funzione Legal & Corporate Governance che ne assicura la corretta custodia e la completezza.

iii. Gestione del patrimonio immobiliare

Definizione e monitoraggio del budget di spesa per la manutenzione degli immobili

- Nell'ambito del processo di definizione del budget, la Funzione Legal & Corporate Governance e la Direzione Finance identificano e propongono gli eventuali interventi di manutenzione da svolgere sugli immobili (anche su segnalazione da parte di altre Funzioni).
- Gli interventi previsti e gli importi stimati sono condivisi e approvati dall'Amministratore Delegato e dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente.

Progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

- La selezione, contrattualizzazione e gestione di provider esterni, coinvolti nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, viene effettuata da parte delle Funzioni aziendali competenti nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente.
- Ove previsto, il progetto è sottoposto al vaglio delle Autorità competenti (e.g. Sovrintendenza), al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni o nulla osta all'esecuzione dei lavori.
- I rapporti con le Autorità competenti devono essere gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere. Nel caso in cui tali rapporti siano gestiti con il supporto di collaboratori, provider o consulenti esterni, l'oggetto di tale servizio deve essere regolamentato in forza di apposito contratto, redatto per iscritto e riportante il compenso pattuito e il contenuto della prestazione.
- La Funzione Legal & Corporate Governance, con il supporto delle altre Funzioni aziendali eventualmente coinvolte, monitora l'avanzamento dei lavori, consuntivati tramite stati di avanzamento periodici o ad hoc, nonché il rispetto delle previsioni contrattuali e di eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti (e.g. Sovrintendenza).
- Al termine dei lavori è eseguito il collaudo e, ove previsto, il sopralluogo alla presenza delle Autorità competenti (e.g. Sovrintendenza). Tali operazioni sono documentate in apposito verbale di ultimazione dei lavori, con il quale il provider dichiara l'ultimazione delle opere appaltate nel rispetto delle previsioni contrattuali (e delle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti) e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e da personale competente.

Gestione degli immobili

- In caso di cessione, il prezzo degli immobili e la controparte acquirente devono essere attentamente verificati non solo in fase di trattativa ma anche nella fase preliminare alla trattativa.

- La verifica deve essere effettuata da chi conduce la trattativa, anche con il supporto di un intermediario; gli atti di compravendita devono essere verificati dal personale della Funzione Legal & Corporate Governance, nei limiti dei poteri conferiti e autorizzati da soggetto dotato di adeguati poteri.
- La verifica sulla controparte deve concentrarsi sulla formale titolarità e sulla successiva effettiva disponibilità dell'immobile oggetto di trattativa, anche tramite il ricorso a consulenti esterni e la consultazione di banche dati e fonti aperte.

iv. Gestione delle operazioni straordinarie

Con specifico riferimento ai principi di comportamento e presidi di controllo nell'ambito dell'attività di *Gestione delle operazioni straordinarie* si rimanda a quanto previsto nella ***Parte Speciale 2: Amministrazione, Finanza e Controllo.***

v. Gestione dei marchi e dei domini

Con specifico riferimento ai principi di comportamento e presidi di controllo nell'ambito dell'attività di *Gestione dei marchi e dei domini* si rimanda a quanto previsto nella ***Parte Speciale 6: Gestione delle attività di Marketing e della comunicazione.***

vi. Progettazione e brevettazione di prodotti e soluzioni tecniche

Con specifico riferimento ai principi di comportamento e presidi di controllo nell'ambito dell'attività di *Progettazione e brevettazione di prodotti e soluzioni tecniche* si rimanda a quanto previsto nella ***Parte Speciale 9: Gestione delle attività relative allo sviluppo di prodotti, tecnologie e soluzioni.***

vii. Gestione dei rapporti istituzionali e con associazioni di categoria

Con specifico riferimento ai principi di comportamento e presidi di controllo nell'ambito dell'attività di *Gestione dei rapporti istituzionali e con associazioni di categoria* si rimanda a quanto previsto nella ***Parte Speciale 1: Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.***

PARTE SPECIALE 6: GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE

6.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (richiamati negli artt. 24 e 25 del D. Lgs.231/2001);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art.25-bis del D. Lgs.231/2001);
- Reati societari (richiamati dall'art.25-ter del D. Lgs.231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art.25-bis.1 del D. Lgs.231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata anche di natura transnazionale (richiamati dall'art.24-ter del D. Lgs.231/2001 e dalla L.146/2006);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art.25-quater del D. Lgs.231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art.25-octies del D. Lgs.231/2001);
- Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (richiamati dall'art.25-novies del D. Lgs.231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art.25-quinquies del D. Lgs.231/2001);
- Reati tributari (richiamati dall'art.25-quinquiesdecies del D. Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

6.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di *Risk Assessment*, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- *Gestione del marketing operativo e Business intelligence;*
- *Gestione di eventi, sponsorizzazioni, liberalità e omaggi;*

- *Comunicazione esterna e marketing digitale;*
- *Gestione dei marchi e dei domini;*
- *Gestione dei rapporti istituzionali e con associazioni di categoria.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

6.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività sensibili inerenti alla gestione del processo di *Gestione delle attività di marketing e della comunicazione* coinvolgono i seguenti attori/Funzioni Aziendali:

- Funzione Marketing
- Group Marketing Director
- Business Unit
- Funzione Legal & Corporate Governance

6.4. Principi generali di comportamento

Ai Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, nel processo di *Gestione delle attività di marketing e della comunicazione*, è **fatto obbligo** di:

- assicurare correttezza, trasparenza e tracciabilità nella gestione delle attività di marketing e comunicazione, anche attraverso canali digitali e la stampa, nel rispetto del Codice Etico nonché delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili (ivi incluse quelle in materia di tutela del diritto d'autore), e di eventuali procedure e/o policy aziendali;
- con riferimento alla tutela del diritto di autore, garantire:
 - la diffusione di codici di condotta da utilizzarsi per la preparazione dei contenuti oggetto di pubblicazione, atti a vietare la duplicazione oltre i limiti di legge e la distribuzione di opere protette dal diritto di autore;
 - qualora vengano pubblicati contenuti informativi o immagini di terzi, l'ottenimento delle opportune autorizzazioni da parte dell'autore o dei soggetti aventi i diritti;
 - la presenza, nei contratti stipulati con soggetti terzi fornitori di testi o immagini o altre opere dell'ingegno, di specifiche clausole inerenti al diritto d'autore.
- valutare e far autorizzare dai soggetti titolari della Società le informazioni oggetto di comunicazione esterna;

- instaurare rapporti con rappresentanti dei media ispirati a principi di integrità e collaborazione, fornendo informazioni e comunicazioni relative alla Società in maniera accurata, veritiera, completa, trasparente e che siano tra loro omogenee, bandendo pratiche elusive o corruttive o minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento degli stessi;
- garantire nello svolgimento delle attività afferenti al processo in oggetto una chiara e adeguata segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- garantire che gli omaggi siano sempre:
 - ragionevoli e tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati a ottenere trattamenti di favore da parte del destinatario degli stessi o, comunque, tali da non influenzarne l'indipendenza di giudizio nei rapporti con la Società;
 - conformi alla normativa anticorruzione e alle regole interne vigenti nonché motivati e rivolti a soggetti collegati ad attività aziendali (i.e. clienti, Partner commerciali) e a cui rispondono requisiti reputazionali e di onorabilità generalmente riconosciuti, e in relazione a finalità di business legittime;
 - autorizzati da soggetti titolari della Società nel rispetto del budget di area⁵;
 - di modesto importo ed elargiti, tenendo conto del profilo del destinatario, in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo gli usi e le consuetudini locali vigenti nei rapporti istituzionali o professionali;
 - documentati in modo adeguato, con l'indicazione della motivazione e del beneficiario, in modo da garantire la tracciabilità e ricostruibilità *ex post* ed evitare che siano offerti o accettati in modo occulto;
- garantire che le erogazioni liberali siano
 - mosse esclusivamente da puro spirito liberale, al fine di promuovere l'immagine della Società e del Gruppo;
 - effettuate unicamente nei confronti di soggetti che risultino affidabili, con una reputazione positiva e adeguati rispetto allo scopo delle stesse;
 - correttamente monitorate e registrate;

⁵ Nel caso di omaggi di cortesia o atti di ospitalità *extra budget* o di eventuali deroghe alle suesposte indicazioni operative, le stesse devono essere oggetto di richiesta circostanziata, specificamente motivata e autorizzata da parte della posizione gerarchicamente più elevata della struttura competente, salvo che le disposizioni aziendali prevedano autorizzazioni di livello superiore.

- garantire che il programma degli eventi e delle sponsorizzazioni rientri negli ambiti consentiti dalla Società e che tali attività seguano uno specifico iter decisionale nonché siano formalizzati in appositi strumenti contrattuali adeguatamente tracciati;
- non ammettere iniziative a favore di partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politico-sindacali, né a loro esponenti e candidati;
- verificare che i beneficiari delle iniziative/donazioni/erogazioni liberali operino nel rispetto dei principi della Società, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione degli stessi e accertando che i predetti, qualora non siano Enti di natura Istituzionale, rispondano ai requisiti di affidabilità, onorabilità e integrità nonché professionalità, competenza ed esperienza nel settore, e non si trovino in situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse o di incompatibilità con la Società;
- verificare, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, italiano o estero, che gli stessi non siano già stati registrati, a livello nazionale o comunitario;
- utilizzare marchi di esclusiva proprietà e/o il cui utilizzo rientra nella disponibilità della Società attraverso un legittimo titolo all'uso;
- adottare adeguate misure di manleva per qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi, dovuta ad atti di concorrenza sleale, violazione di marchi o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi acquistati da terzi.

Nell'ambito dei sopra indicati comportamenti, è **fatto espresso divieto** di:

- adottare qualsiasi comportamento volto a diffondere o utilizzare anche solo in parte materiali in contrasto con la normativa vigente in materia di diritto d'autore;
- diffondere idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigare o incitare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- diffondere informazioni, voci e notizie non corrette, non aggiornate o in generale false o fuorvianti, direttamente o indirettamente, concernenti la Società;
- corrispondere, offrire o promettere denaro o altra utilità a rappresentanti dei media o a soggetto a questi riconducibili, al fine di indurlo a promuovere indebitamente l'immagine della Società, ad esempio occultando o edulcorando la diffusione di notizie relative alla stessa;
- promettere o effettuare omaggi, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita, direttamente indirettamente, a pubblici funzionari, italiani o stranieri, o a loro familiari, nonché a clienti,

fornitori e Partner commerciali, o loro intermediari, che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati a influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società o, comunque, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- erogare omaggi nei confronti di soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001;
- ricevere omaggi, beni, servizi, prestazioni, pagamenti, direttamente o per interposta persona, che possano anche solo potenzialmente influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- erogare omaggi o liberalità attraverso pagamenti in contanti;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni al fine di assicurare alla Società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- erogare sponsorizzazioni nei confronti di soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere attività od operazioni (e.g. donazioni / liberalità fittizie) volte a creare disponibilità extra-contabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- compiere atti di alienazione simulata di beni del patrimonio della Società tramite donazioni, così da rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- contraffare o alterare, in qualsivoglia modo, marchi o segni distintivi la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende, o impiegare diritti di proprietà industriale contraffatti o alterati.

6.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni

coinvolte nell'ambito del processo di *Gestione delle attività di marketing e della comunicazione*.

i. Gestione del marketing operativo e Business intelligence

- La Funzione Marketing supporta i Responsabili delle Business Unit nell'attività di definizione della strategia di mercato, nell'analisi di fattibilità per il lancio di nuovi prodotti sul mercato nonché nella definizione del posizionamento del singolo prodotto.
- Nella predisposizione degli strumenti dedicati alla promozione del prodotto, la Funzione Marketing può essere supportata da consulenti esterni. Il rapporto è formalizzato in apposito contratto/lettera di incarico sottoscritto dai soggetti competenti secondo il sistema di deleghe e procure della società.
- La Funzione Marketing provvede a verificare i contenuti predisposti da parte dei consulenti esterni, nonché a conferire l'approvazione finale.
- La Funzione Marketing svolge un'attività periodica di business intelligence attraverso l'analisi di dati relativi a clienti attuali e potenziali e altri business stakeholder individuando opportunità di business o progettualità a loro dedicate per la costruzione di una pipeline di vendita attraverso l'implementazione e l'utilizzo di specifici tool (e.g. Marketing Automation, CRM). L'accesso ai tool utilizzati è consentito solo ai membri della Funzione Marketing di Gruppo e ai membri delle Funzione Marketing locali delle consociate ove presenti.

Con specifico riferimento ai presidi di controllo nell'ambito del rapporto con i consulenti esterni si rimanda a quanto previsto dalla *Parte Speciale 3 Gestione degli acquisti*.

ii. Gestione di eventi, sponsorizzazioni, liberalità e omaggi

- Annualmente la Funzione Marketing di Gruppo definisce un budget per le attività di comunicazione e marketing di tutto il Gruppo. Nel corso dell'anno la Funzione verifica che le attività di marketing realizzate rientrino nei limiti del budget definito.
- La Funzione Marketing è responsabile di organizzare eventi, definire le tematiche da trattare e di individuare i relativi partecipanti. In caso di eventi digitali (e.g. webinar) i contenuti tecnici e commercial da veicolare sono definiti dalla Funzione Marketing con il supporto dei Responsabili delle Business Unit competenti per materia. Per partecipare a tali eventi è richiesta l'iscrizione tramite la compilazione di un form presente sul sito web di OM S.p.A. a seguito della quale l'evento viene inserito automaticamente all'interno del calendar del partecipante.
- Nel caso di rilascio di omaggi o gadget durante un evento, la Funzione Marketing assicura che questi siano di modesto importo.

- In caso di sponsorizzazioni, la Funzione Marketing con le altre Funzioni aziendali competenti e coinvolte nel progetto effettua un assessment di fattibilità del progetto, una valutazione dei rapporti personali del soggetto/azienda da sponsorizzare e una valutazione in ambito reputazionale. A seguito dell'esito positivo delle verifiche preliminari di fattibilità, il progetto viene sottoposto alla valutazione e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- A seguito dell'esito positivo delle verifiche preliminari di fattibilità e, ove richiesta, dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la sponsorizzazione viene formalizzata all'interno di specifici contratti / accordi sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri in linea con il sistema di deleghe e procure in essere. All'interno di tali contratti viene inserita una clausola con cui la controparte si impegna a rispettare le previsioni del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della Società nonché del Codice Etico della stessa, limitatamente e per quanto applicabili.
- L'erogazione della sponsorizzazione è autorizzata sulla base del sistema di deleghe e procure in vigore sulle coordinate bancarie indicate formalmente dalla controparte e comunque non verso persone fisiche.
- A seguito dell'erogazione, la controparte rilascia una certificazione che attesti la ricezione della sponsorizzazione.
- La Funzione Marketing sottopone al Consiglio di Amministrazione anche eventuali richieste di erogazione di liberalità e di donazioni, previa verifica reputazionale sul soggetto beneficiario e solo per finalità benefiche e senza scopo di lucro.

iii. Comunicazione esterna e marketing digitale

- Il sito web delle Società del Gruppo e i canali social media sono sviluppati e gestiti dalla Funzione Marketing con l'eventuale supporto di consulenti esterni.
- I contenuti pubblicati sono realizzati a cura della Funzione Marketing con il supporto dei Responsabili delle Business Unit, per le informazioni specifiche dei prodotti, in coerenza con le politiche aziendali e con i valori etici del Gruppo.
- I rapporti con le società esterne che supportano la Funzione Marketing sono formalizzati in appositi contratti sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, che prevedono apposite clausole contrattuali con le quali la controparte si impegna a rispettare il Codice Etico di Gruppo, quale parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, nonché i principi in essi contenuti, ivi compresi quelli in materia di tutela del diritto d'autore, pena l'eventuale risoluzione unilaterale del contratto da parte della Società.

- Ai fini della predisposizione dei contenuti digitali, è previsto l'esclusivo utilizzo di contenuti originali o per i quali sono stati acquistati i diritti entro i termini e le modalità legittimate dall'autorizzazione richiesta o dal pagamento di eventuali diritti (e.g. attraverso l'acquisto di immagini / video coperti dal diritto d'autore da Banche Dati, con cui sono definiti i diritti di utilizzo da parte della Società).
- L'accesso al sito web e ai canali social media è consentito esclusivamente al personale autorizzato tramite l'utilizzo di User ID e password personali.

Con specifico riferimento ai presidi di controllo nell'ambito del rapporto con i consulenti esterni si rimanda a quanto previsto nella ***Parte Speciale 3: Gestione degli acquisti***.

iv. Gestione dei marchi e dei domini

- Le attività relative alla gestione dei marchi e altri segni di riconoscimento sono svolte dalla Funzione Marketing congiuntamente al Group General Counsel con l'eventuale supporto di consulenti esterni.
- I rapporti con le società esterne che supportano la Funzione Marketing sono formalizzati in appositi contratti sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri, che prevedono apposite clausole contrattuali con le quali la controparte si impegna a rispettare il Codice Etico di Gruppo, quale parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 di Officine Maccaferri S.p.A., nonché i principi in essi contenuti, ivi compresi quelli in materia di tutela del diritto d'autore, pena l'eventuale risoluzione unilaterale del contratto da parte della Società.
- La richiesta di ogni nuova iniziativa legata a marchi e altri segni di riconoscimento è promossa dai Responsabili delle Business Unit o dagli Head of Region. La stessa viene preliminarmente analizzata dalla Funzione Marketing congiuntamente al Group General Counsel. In assenza di obiezioni, lo studio esterno incaricato procede con lo svolgimento delle dovute ricerche di anteriorità e di tutte le verifiche necessarie. È garantita la sistematica tracciabilità dell'esito delle suddette verifiche.
- In caso di esito positivo della verifica di fattibilità, il Global Marketing Director, sentiti i Responsabili delle BU e/o gli Head of Region interessati, definisce le informazioni da trasmettere allo studio esterno per il deposito della domanda di registrazione (e.g. tipologia di marchio, natura del marchio e sua classificazione, estensioni del dominio) nonché i relativi allegati, ove applicabile.

- La documentazione trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (e altri uffici IP esteri) è autorizzata e sottoscritta dal Group General Counsel coerentemente con il sistema di poteri in vigore.
- L'autorizzazione all'utilizzo del marchio / dominio per le iniziative promosse dalla Società viene concessa dall'autorità competente previa verifica del rispetto di tutti i requisiti formali e conformità alla legge.
- Il monitoraggio delle scadenze dei marchi registrati è effettuato da parte dei consulenti esterni che informano con dovuto anticipo il Global Marketing Director che, sentiti i Responsabili delle Business Unit/Head of Region competenti, comunica tramite e-mail i marchi che si intendono rinnovare.
- Mensilmente lo studio esterno incaricato invia tramite e-mail un report con lo stato attuale del portfolio marchi aggiornato. I flussi comunicativi tra il Global Marketing Director e lo studio esterno incaricato sono periodici e formalizzati in modo da garantirne la tracciabilità.
- Eventuali problematiche legate a marchi e domini, emergenti dall'analisi dei consulenti esterni, vengono prontamente comunicate al Global Marketing Director che si occupa di condividere la problematica con la Funzione IT per definire la strategia di risoluzione.

Con specifico riferimento ai presidi di controllo nell'ambito del rapporto con i consulenti esterni si rimanda a quanto previsto nella ***Parte Speciale 3: Gestione degli acquisti.***

v. Gestione dei rapporti istituzionali e con associazioni di categoria

Con specifico riferimento ai principi di comportamento e ai presidi di controllo nell'ambito dell'attività di *Gestione dei rapporti istituzionali e con associazioni di categoria* si rimanda a quanto previsto nella ***Parte Speciale 1: Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza.***

PARTE SPECIALE 7: GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

7.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (in particolare quelli richiamati nell'art. 24 del D. Lgs.231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (richiamati dall'art.24-bis del D. Lgs.231/2001);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art.25-octies.1 del D. Lgs.231/2001);
- Reati in materia di violazione dei diritti d'autore (richiamati dall'art.25-novies del D. Lgs.231/2001);
- Reati tributari (richiamati dall'art.25-quinquiesdecies del D. Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

7.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di Risk Assessment, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informativi

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

7.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività sensibili inerenti alla gestione del processo di *Gestione dei sistemi informativi* coinvolgono i seguenti attori/Funzioni Aziendali:

- Funzione Information & Communication Technology;
- Funzione HR & Organization;
- CEO;
- CFO;
- CIO.

7.4. Principi generali di comportamento

Ai Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, nel processo di *Gestione dei sistemi informativi*, è **fatto obbligo** di:

- assicurare nella gestione delle attività connesse al processo in oggetto, il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti (compresi quelli in materia di Security, Data Protection e Privacy), delle procedure e policy aziendali nonché dei principi contenuti nel Codice Etico;
- garantire la corretta gestione delle infrastrutture tecnologiche e dei relativi dispositivi di sicurezza, a supporto delle applicazioni aziendali;
- assicurare la progettazione e l'implementazione, ovvero l'acquisizione, delle applicazioni IT, tenendo in considerazione i necessari requisiti di sicurezza, autenticazione, gestione dei log, architettura applicativa, tutelando l'integrità la disponibilità e la riservatezza dei dati;
- provvedere all'acquisizione di sistemi e soluzioni da soggetti terzi, previa formalizzazione di opportuni contratti di fornitura integranti clausole di risoluzione e penali in relazione al mancato rispetto di specifici livelli di servizio e requisiti di sicurezza imposti, nonché alla divulgazione delle informazioni proprietarie;
- garantire, in materia di privacy, l'identificazione univoca di tutti gli utenti e Responsabili del Trattamento di Dati Personali - interni, esterni o temporanei - e delle loro attività sui sistemi IT, l'abilitazione delle relative identità attraverso opportuni meccanismi di autenticazione, l'assegnazione dei diritti di accesso ai sistemi e ai dati;
- definire responsabilità, modalità operative, flussi informativi nonché iter autorizzativi per la gestione delle attività afferenti al processo in oggetto;
- diffondere a tutto il personale opportuni codici di condotta e norme operative per l'utilizzo della postazione di lavoro e dei sistemi informatici aziendali;
- garantire la sicurezza fisica dei sistemi attraverso l'adozione di opportune modalità operative e misure di sicurezza adeguate alla protezione da accessi non autorizzati e da danneggiamento, anche accidentale, ospitando i server applicativi centralizzati in locali dedicati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici e adottare le necessarie misure correttive;

- monitorare i cambiamenti organizzativi o di natura tecnica che potrebbero determinare l'esposizione dei sistemi informatici e informativi a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema;
- proteggere la rete con firewalls e software antivirus/antispam, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;
- garantire l'installazione a tutti gli utenti esclusivamente di software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche.

Nell'ambito dei sopra indicati comportamenti, è **fatto espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi, regolamenti e con la normativa aziendale in materia di protezione e sicurezza di dati personali e dei sistemi informatici;
- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali e per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati (ivi compresi i delitti contro la personalità individuale, tra cui la Detenzione di materiale pornografico) o, comunque, all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle a cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (i.e. antivirus, firewall, proxy server, etc.);

- lasciare il proprio personal computer incustodito e senza protezione da password;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire a un terzo di accedere a un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Funzione competente senza essere in possesso di idonea licenza o superando i diritti riconosciuti dalla licenza acquistata (e.g. in termini di numero massimo di installazioni o di utenze);
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- salvare sulle unità di memoria aziendali contenuti o file non autorizzati o in violazione del diritto d'autore;
- trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;

- disattendere quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

7.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni coinvolte nell'ambito del processo di *Gestione dei sistemi informativi*.

i. Gestione e utilizzo dei sistemi informativi

Le attività di seguito descritte sono poste in essere dal personale competente della Funzione Information & Communication Technology. Per l'attività di gestione dei back up, la Società si avvale di un provider esterno (Fastweb) che gestisce e monitora l'infrastruttura fisica di un data center della Società in cui sono conservati i dati dei back up aziendali.

Gestione degli account e degli accessi ai dati e ai sistemi

- L'accesso ai sistemi informativi aziendali è consentito solo al personale autorizzato. L'accesso agli applicativi aziendali è profilato sulla base di quattro categorie: standard users (account interni); utenti esterni (account associati a soggetti esterni); utenti privilegiati (account dotati di poteri maggiori rispetto agli utenti standard); utenti con accesso alla source code (account dei developers).
- L'attivazione o la modifica di un profilo utente è autorizzata a seguito di una richiesta avanzata da parte del Responsabile della Funzione/Ufficio competente o dalla Funzione HR & Organization. Ogni user può avere un solo account aziendale.
- L'amministratore di sistema è munito di univoche credenziali di autenticazione.
- L'accesso al dominio di sistema avviene tramite autenticazione univoca dell'utente. Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso User ID e password nominali. Al primo login è richiesto all'utente di modificare obbligatoriamente la propria password. Gli utenti sono obbligati a rinnovare periodicamente la propria password.
- La sicurezza delle password dei singoli utenti sui diversi applicativi aziendali è garantita dall'applicazione di regole specifiche definite da parte della Funzione IT nella procedura "Users Access Management".
- I dipendenti dotati di indirizzo di posta elettronica nominativo devono utilizzarlo ad esclusivo uso lavorativo.

- L'accesso ai sistemi informativi è implementato e protetto da un avanzato sistema di Multi-Factor Authentication (MFA), che utilizza metodi di verifica multipli, come password e codici temporanei per garantire un elevato livello di sicurezza e prevenire accessi non autorizzati.
- Gli account sono disabilitati: i) a seguito di una richiesta avanzata da parte del Responsabile della Funzione/Ufficio competente o dalla Funzione HR & Organization; ii) se inattivi dopo 90 giorni; iii) per ragioni tecniche.
- Nel caso in cui sia necessario procedere alla creazione degli account per gli utenti esterni, il soggetto coinvolto è tenuto a firmare un non-disclosure agreement.
- Il personale della Funzione IT aggiorna annualmente l'elenco dei profili utente attivati, modificati e dismessi, garantendo il blocco delle credenziali delle utenze in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Le attività di accesso - gestite dalla Funzione IT sulla base della seguente category system logs, application logs, physical access logs, logical access logs, database logs, network logs - sono monitorate dalla Funzione IT quotidianamente.

Gestione dei backup

- La Funzione IT garantisce che file, programmi e sistemi operativi (su aree di memoria e server della Società o su server esterni) siano sottoposti ad operazioni di backup giornalieri.
- I principali sistemi informativi aziendali sono sottoposti a back up quotidianamente. La retention del back-up segue le seguenti periodicità: i) bisettimanale per quanto riguarda i back-up giornalieri; (ii) mensile per quanto riguarda gli ultimi dodici mesi; (iii) annuale per quanto riguarda gli ultimi anni.
- La Funzione IT verifica periodicamente l'effettiva esecuzione delle attività di back-up. È implementato un sistema di alert che fornisce, in automatico, informativa al personale competente nel caso in cui le attività di backup non siano state correttamente eseguite.
- Le attività di back-up sono gestite esclusivamente da personale autorizzato.
- I back-up, in funzione delle esigenze di natura tecnica o dei contratti stipulati con i fornitori di servizi software sono conservati all'interno della Sala CED, e/o in ambiente protetto (su cloud dedicato ovvero del fornitore dei servizi software).
- In caso di eventi catastrofici, viene garantita la continuità aziendale tramite un processo di ripristino dei sistemi informatici e dei dati dell'organizzazione.

Gestione della sicurezza di rete e della sicurezza fisica

- La rete interna è confinata e protetta da firewall. Il personale competente della Funzione IT assicura che i firewall siano aggiornati periodicamente.
- Server e client sono dotati di software antivirus aggiornati periodicamente.
- È inibita la possibilità di disabilitare il software antivirus da parte dell'utente.
- Il server di posta elettronica è dotato di filtri antispamming.
- L'accesso ad internet con la rete aziendale è filtrato tramite un sistema automatico di web content filtering al fine di inibire l'utilizzo della rete internet per attività non strettamente connesse all'ambito lavorativo.
- Le sale CED sono chiuse a chiave e dotate di sistemi di allarme.
- La Funzione IT garantisce la sicurezza fisica dei locali che ospitano le infrastrutture tecnologiche e i sistemi informatici, assicurando, in particolare: (i) che i sistemi siano ospitati presso locali tecnici dotati di dispositivi atti a prevenire danneggiamenti o malfunzionamenti delle apparecchiature dovuti ad accessi non autorizzati (e.g. porte di accesso allarmate); (ii) che i diritti di accesso siano periodicamente rivisti; (iii) che i CED risiedano in aree ad accesso controllato mediante rete perimetrale e sorveglianza.
- I datacenter sono protetti da specifici presidi di sicurezza fisica per garantire la protezione degli stessi (es. sistemi antincendio, sistemi antiallagamento, sistemi di videosorveglianza, sistemi antintrusione ecc.). L'accesso ai datacenter è consentito solo al personale debitamente autorizzato.
- La Funzione IT garantisce la sicurezza ambientale dei locali che ospitano le infrastrutture tecnologiche e i sistemi informatici, assicurando, in particolare che gli stessi siano collocati in ambienti ottimali (e.g. dotati di impianti di rilevatori fumi, sistemi di condizionamento, etc.) e soggetti ad adeguata pulizia, vietando l'introduzione di materiale e strumenti non autorizzati.
- Con riferimento ai sistemi centrali che ospitano servizi critici per la Società, sono definiti piani per assicurarne la continuità operativa e la disponibilità in caso di eventi disastrosi.
- Sono pianificate periodicamente attività di vulnerability assessment e penetration test, volte ad indentificare vulnerabilità nelle applicazioni / servizi di base, nei sistemi e nell'infrastruttura.
- È garantito che l'accesso remoto alle risorse informatiche da parte di utenze privilegiate (e.g. personale addetto alla manutenzione) avvenga implementando adeguati meccanismi di identificazione, autenticazione e autorizzazione (e.g. accessi da remoto con credenziali univocamente assegnate, disconnessione a seguito di prolungata inattività, etc.).

Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

- La Funzione IT verifica che tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro aziendali siano dotati di licenza.
- Agli utenti non è consentita l'installazione di software non autorizzati.
- L'utente non può procedere autonomamente all'installazione di software.
- È implementato un sistema automatico che consente di monitorare costantemente tutti i software installati sui dispositivi informatici e le relative licenze al fine di rilevare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi.
- È implementato un sistema di monitoraggio sull'aggiornamento periodico di server e postazioni di lavoro, sulla base delle patch rilasciate dai produttori dei sistemi operativi e degli applicativi.

Gestione delle modifiche ai sistemi

- Annualmente, la Funzione IT in cooperazione con le Funzioni aziendali competenti - tra cui il Group CEO, Group CFO - aggiorna l'ICT Masterplan individuando i Major Changes Projects, per garantire che la struttura informatica sia allineata rispetto agli obiettivi e i cambiamenti del Gruppo.
- L'ICT Masterplan è approvato dal Group CIO. Nel caso in cui subentrino delle variazioni nel corso dell'anno, il documento deve essere sottoposto nuovamente ad autorizzazione.
- Al fine di garantire il rispetto di quanto definito nell'ICT Masterplan, la Funzione IT effettua un'attività di monitoraggio trimestrale.
- La richiesta di modifica di sistema è veicolata tramite un apposito tool (ITSM) per garantire la tracciabilità e l'archiviazione di quanto comunicato. Le richieste, per definire una priorità di intervento, sono suddivise in quattro categorie: standard, minor, major, emergency.
- Prima di procedere con l'implementazione della richiesta, la Funzione IT è responsabile di verificare la fattibilità dell'operazione e la coerenza con i principi regolatori del sistema.

Gestione degli incidenti e delle anomalie

- La Funzione IT ha definito un processo con cui gestire eventuali incidenti che prevede le seguenti fasi:
 - reporting da parte delle Funzioni aziendali interessate tramite e-mail, portale o numero di telefono;
 - analisi da parte delle Funzioni aziendali competenti sulla base della priorità di intervento;

- risoluzione e closing, con conseguente comunicazione alla Funzione aziendale interessata dell'avvenuta risoluzione.

Gestione della contrattualistica

- La Funzione IT assicura, con il supporto della Funzione Legal & Corporate Governance, che nei contratti con le Terze Parti vi siano presidi volti a tutelare l'information security, la data retention, la privacy e una clausola di non disclosure.
- La Funzione IT assicura che i fornitori gestiscano le attività in maniera conforme ai principi definiti dal Gruppo, anche mediante l'esecuzione di attività di audit specifici.

PARTE SPECIALE 8: GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI ISO E DEGLI ADEMPIMENTI PER L'OTTENIMENTO DELLA MARCATURA CE

8.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati nell'art. 25-bis del D. Lgs.231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art.25-bis.1 del D. Lgs.231/2001);
- Reati societari (richiamati dall'art.25-ter del D. Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

8.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di *Risk Assessment*, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- *Gestione e dei controlli e degli adempimenti per l'ottenimento della marcatura CE;*
- *Rapporti con gli enti certificatori.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

8.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività sensibili inerenti alla gestione del processo di *Gestione delle certificazioni ISO e degli adempimenti per l'ottenimento della marcatura CE* coinvolgono i seguenti attori/Funzioni Aziendali:

- Funzione Operations
- Business Unit Manager
- Corporate Technical Division
- Wire Production and Coating & Corporate System Quality
- Responsabili Produzione e Qualità degli stabilimenti produttivi
- Quality Corporate Manager

8.4. Principi generali di comportamento

Ai Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, nel processo di *Gestione delle certificazioni ISO e degli adempimenti per l'ottenimento della marcatura CE*, è **fatto obbligo** di:

- assicurare nello svolgimento delle attività inerenti al processo in oggetto, il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico;
- rispettare il sistema di deleghe e procure in essere;
- assicurare il corretto espletamento di tutti gli obblighi, anche di natura documentale richiesti dalla normativa CPR (Construction Product Regulation) per l'ottenimento della marcatura CE;
- assicurare che i controlli effettuati e i risultati emersi siano accuratamente documentati e archiviati secondo quanto previsto dalle procedure operative aziendali e dalle normative vigenti;
- assicurare la completa collaborazione agli enti di controllo e certificazione di natura privata, garantendo che le diverse fasi del processo di verifica siano svolte secondo modalità finalizzate a garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti con gli esponenti degli organi di controllo, nonché la tracciabilità delle comunicazioni, delle decisioni e degli esiti dell'attività di verifica esterna;
- segnalare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti degli enti certificatori, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con essi.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare la descrizione di un prodotto, tecnologia e soluzione non esattamente corrispondente a quella reale;
- porre in essere un qualsivoglia tentativo teso a influenzare, direttamente o indirettamente, il giudizio degli enti di certificazione;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali ai rappresentanti degli enti certificatori o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- cedere a pressioni provenienti dai rappresentanti degli enti certificatori;

- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei rappresentanti degli enti certificatori tali da indurli in errori di valutazione.

8.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni coinvolte nell'ambito del processo di *Gestione delle certificazioni ISO e degli adempimenti per l'ottenimento della marcatura CE*.

i. Gestione dei controlli e degli adempimenti per l'ottenimento della marcatura CE

- La gestione del processo di marcatura CE di tutti i prodotti Maccaferri è in capo alla Corporate Technical Division di OM S.p.A.
- Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della marcatura CE, la Corporate Technical Division predispone tutti i documenti necessari, in particolare:
 - definisce le specifiche tecniche che devono avere i prodotti all'interno del documento STP;
 - definisce all'interno del documento FPC, l'elenco dei controlli che gli stabilimenti devono effettuare in ottemperanza alle specifiche tecniche e alle richieste normative, specificando il numero minimo di test da effettuare, la frequenza, i criteri utilizzati e i riferimenti degli standard;
 - definisce il contenuto minimo delle CE Label;
 - predispone le DOP (Declaration of Performance).
- Il SPT, redatto dalla Corporate Technical Division e contenente le specifiche tecniche del prodotto, viene sottoscritto dai BU Manager competenti, dal Responsabile della Funzione Operations e dal Quality Director.
- Il Factory Control Plan viene predisposto dalla Corporate Technical Division e sottoscritto dal soggetto che lo ha redatto, dal Responsabile della Funzione Operations e dai Responsabili di produzione e Qualità dello stabilimento di riferimento.
- La Corporate Technical Division predispone una scheda per monitorare, almeno con cadenza bimestrale, lo stato di avanzamento dei controlli implementati dai vari stabilimenti.
- Le DOP (Declaration of Performance) sono predisposte dalla Corporate Technical Division e sono successivamente pubblicate in una specifica area della digital library a cui hanno accesso sia gli stabilimenti di produzione che le trading company del Gruppo Maccaferri. Tale documento è firmato, in coerenza con il sistema di deleghe e procure in vigore, dai BU Manager. Le DOP sono archiviate in formato pdf in modo da non poter essere modificate.

- Nel caso in cui Maccaferri si avvalga di uno stabilimento esterno al Gruppo per la produzione, oltre alla documentazione precedentemente descritta, viene allegato al contratto il PDQ. Il PDQ viene predisposto dalla Corporate Technical Division di OM S.p.A. e viene firmato per autorizzazione dai BU Manager competenti, dal Responsabile della Funzione Operation e dal Responsabile dello Stabilimento di produzione.
- La produzione da parte di un fornitore terzo di un prodotto a marchio Maccaferri è regolamentata da un Technical Agreement con cui il produttore si impegna a produrre con il proprio sistema di qualità un prodotto a nome Maccaferri e a etichettarlo con le informazioni e il packaging di Officine Maccaferri. In tal caso OM S.p.A., richiede al fornitore la firma del Technical Agreement e rilascia una dichiarazione affermando che sta immettendo sul mercato prodotti che un terzo fornitore ha realizzato a nome Maccaferri. In questo caso, il fornitore emette una propria DOP (owner DOP) e, la Corporate Technical Division di Maccaferri crea una copia identica a nome Maccaferri (Identical DOP); da ultimo richiede la preparazione al fornitore delle etichette per i prodotti con i dati di Maccaferri.
- Ove possibile, la DOP viene caricata su SAP da parte del team della Corporate Technical Division associata al corrispondente codice prodotto.

ii. Rapporti con gli Enti Certificatori

Officine Maccaferri S.p.A. è in possesso delle certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.

- I rapporti con gli enti certificatori responsabili di verificare la conformità ai requisiti necessari per l'ottenimento della marcatura CE sono gestiti principalmente dalla Corporate Technical Division e dai BU Manager.
- Annualmente, gli enti certificatori competenti effettuano controlli presso gli stabilimenti produttivi del Gruppo di Officine Maccaferri per verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ottenimento della marcatura CE.
- In occasione di verifiche/visite ispettive degli enti certificatori partecipa, ove possibile almeno un membro del team di Corporate Technical Division, anche attraverso piattaforme di comunicazione digitale (e.g. Teams).
- Al termine della verifica ispettiva, l'ente certificatore rilascia un audit report che viene firmato dai soggetti presenti durante l'ispezione e dalla Responsabile della Corporate Technical Division.
- La gestione delle certificazioni ISO di Officine Maccaferri S.p.A. e dei rapporti con i relativi enti è affidata al Quality Corporate Manager.

- Ai fini dell'ottenimento / rinnovo delle certificazioni ISO, sono selezionati unicamente soggetti accreditati. Le attività relative alla selezione degli enti certificatori da parte della Società avvengono secondo le modalità previste dall'attività sensibile "Gestione degli acquisti di beni e servizi" a cui si rimanda per maggiori dettagli.
- I rapporti con gli enti certificatori sono regolati da appositi contratti autorizzati e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri in linea con il sistema di deleghe e procure in vigore.
- I rappresentanti degli enti certificatori sono identificati al loro arrivo e conseguentemente registrati.
- Alle verifiche effettuate da rappresentanti degli enti certificatori presenziano, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società che garantiscono il corretto svolgimento di qualsiasi attività di verifica, mettendo a disposizione dei rappresentanti degli enti certificatori tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento della loro attività.
- In caso di visite ispettive, al termine delle stesse, l'Ente emette un rapporto di chiusura sottoposto alla verifica del Quality Corporate Manager. Il rapporto di chiusura è sottoscritto dal Quality Corporate Manager e/o da soggetto da questi delegato;
- Il pagamento della fattura è autorizzato, previa verifica dell'importo rispetto a quanto previsto contrattualmente e dell'effettiva esecuzione del servizio di certificazione.

PARTE SPECIALE 9: GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLO SVILUPPO DI PRODOTTI, TECNOLOGIE E SOLUZIONI

9.1. Famiglie di reato rilevanti

Le principali famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell'ambito del processo in esame sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (richiamati negli artt. 24 e 25 del D. Lgs.231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata anche di natura transnazionale (richiamati nell'artt.24-ter e nella L.146/2006);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati nell'art.25-bis del D. Lgs.231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art.25-bis.1 del D. Lgs.231/2001);
- Reati societari (richiamati dall'art.25-ter del D. Lgs.231/2001).

Per il dettaglio circa i singoli reati presupposto considerati rilevanti nell'ambito del processo aziendale in esame e per le relative modalità esemplificative, si fa espresso rinvio allo specifico documento di Risk Assessment elaborato.

9.2. Attività sensibili

Di seguito si riportano le principali attività sensibili individuate in sede di *Risk Assessment*, considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- *Progettazione e brevettazione di prodotti e soluzioni tecniche*
- *Prototipazione di prodotti e soluzioni tecniche*
- *Rapporti con le università e altri enti di ricerca*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

9.3. Ruoli e Responsabilità

Le attività sensibili inerenti alla gestione del processo di *Gestione delle attività relative allo sviluppo di prodotti, tecnologie e soluzioni* coinvolgono i seguenti attori/Funzioni Aziendali:

- Funzione Operations
- Business Unit

9.4. Principi generali di comportamento

Ai Destinatari coinvolti, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, nel processo di *Gestione delle attività relative allo sviluppo di prodotti, tecnologie e soluzioni*, è fatto obbligo di:

- assicurare che le attività relative alla progettazione, prototipazione e sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni siano condotte in maniera corretta, trasparente e tracciabile, nel rispetto della normativa vigente e del Codice Etico;
- prevedere attività di monitoraggio del mercato, ovvero dei prodotti, tecnologie e soluzioni in commercio, anche al fine di identificare la relativa composizione;
- effettuare le ricerche di anteriorità anche con riferimento all'analisi di segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), di prodotti, tecnologie e soluzioni sul mercato, anche al fine di verificare la confondibilità e ingannevolezza dei marchi o segni distintivi utilizzati dalla Società;
- garantire la rintracciabilità dei propri prodotti mettendo in atto sistemi e procedure specifiche che consentano in ogni momento di ricostruire l'iter "a monte" e "a valle" di ogni prodotto, tecnologia e soluzione, nonché mettere a disposizione delle Autorità competenti, qualora le richiedano, le informazioni al riguardo;
- verificare preventivamente, ove possibile, la preesistenza di titoli di proprietà intellettuale o industriale in capo a terzi soggetti;
- utilizzare esclusivamente ideazioni o elaborazioni creative di cui la Società ha esclusiva proprietà o diritto all'uso in forza di compensi pattuiti con terzi;
- adottare adeguate misure di manleva per qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi, dovuta ad atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi acquistati da terzi;
- assicurare che non siano consegnati prodotti diversi da quelli richiesti / desiderati dalla controparte, ovvero che quest'ultimi non siano per origine, provenienza, qualità o quantità diversi da quanto dichiarato;
- in caso di contatti con Università o altri Enti di ricerca garantire che i rapporti siano intrattenuti in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa e che a rappresentare la Società siano soggetti muniti dei poteri necessari, coerentemente con il sistema di procure e deleghe in essere.

Nell'ambito dei sopra menzionati comportamenti, è **fatto divieto** di:

- contraffare o alterare, in qualsivoglia modo, marchi o segni distintivi ovvero brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende, o impiegare diritti di proprietà industriale contraffatti o alterati;
- usare nomi o segni distintivi per la successiva commercializzazione, anche per il tramite o in concorso con le Società del Gruppo, di prodotti/tecnologie/soluzioni, idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- porre in essere qualsiasi pratica fraudolenta o in grado di indurre in errore il cliente/consumatore finale;
- imitare servilmente i prodotti/tecnologie/soluzioni di un concorrente;
- effettuare la descrizione di un prodotto, tecnologia e soluzione non esattamente corrispondente a quella reale.

9.5. Presidi di controllo

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che devono essere posti in essere dalle Funzioni coinvolte nell'ambito del processo di *Gestione delle attività relative allo sviluppo di prodotti, tecnologie e soluzioni*

i. Progettazione e brevettazione di prodotti e soluzioni tecniche

- Le attività di progettazione e produzione sono gestite nel rispetto di quanto prescritto dal Sistema di Gestione per la Qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015 in vigore presso la Società.
- Le analisi di fattibilità circa lo sviluppo di una nuova soluzione / nuovo prodotto sono effettuate dalle Business Unit⁶ insieme alle Funzioni aziendali competenti e condivise con la Funzione Operations per lo svolgimento delle attività successive.
- Le Business Unit effettuano, con il supporto della Funzione Legal & Corporate Governance e la consulenza di uno studio esterno di consulenti brevettuali, delle verifiche di anteriorità finalizzate a garantire che la nuova soluzione / il nuovo prodotto oggetto di sviluppo non violino

⁶ Le principali Business Unit del Gruppo Maccaferri sono:

- Double Twist, il cui principale prodotto è il gabbione;
- Geosynthetic, il cui principale prodotto è il geotessile;
- Rockfall, il cui principale prodotto è l'arco tubolare semiautomatico.

diritti di proprietà industriale di terze parti e, nel caso in cui tali verifiche non rilevino la presenza di privative anteriori, il progetto prosegue nelle sue fasi successive; nel caso in cui le verifiche rilevino la presenza di anteriorità, il progetto di sviluppo viene abbandonato ovvero modificato in modo da evitare ogni ipotesi di violazione.

- Nel caso in cui una nuova soluzione / un nuovo prodotto, anche alla luce del parere richiesto a tal fine ad un consulente brevettuale esterno, si ritiene soddisfino i requisiti per il deposito di un nuovo diritto di proprietà industriale, i soggetti dotati di idonei poteri, in linea con il sistema di deleghe e procure in vigore, autorizzano tale deposito mediante conferimento di apposito mandato ad uno studio esterno di consulenza brevettuale; quest'ultimo procede sulla base della documentazione predisposta dallo studio medesimo con la supervisione della Business Unit (per la documentazione tecnica) e della Funzione Legal & Corporate Governance (per la documentazione non meramente tecnica).
- I contratti con il consulente brevettuale esterno per le attività connesse alla protezione del patrimonio industriale intangibile della Società sono sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri in linea con il sistema di poteri e deleghe.
- Tutta la documentazione rilevante è debitamente archiviata presso la Funzione Legal & Corporate Governance / Business Unit.

ii. Prototipazione di prodotti e soluzioni tecniche

- La Funzione Operations collabora con il Regional General Manager e i Responsabili delle Business Unit per la definizione dei prodotti e dei servizi ideati (e.g. valutazioni in merito all'introduzione di un servizio / prodotto in una determinata Region).
- La Funzione Operations supporta le Business Unit nel disegno del processo produttivo finalizzato all'industrializzazione del prodotto / servizio.
- Il Responsabile della Business Unit interessata comunicherà alla Funzione Operations:
 - le scelte relative al processo produttivo ipotizzato;
 - le attrezzature di nuova costruzione necessarie;
 - la richiesta di analisi e di definizione dei metodi di controllo necessari;
 - la necessaria codifica di questi nuovi articoli;
 - i termini di consegna della prima campionatura;
 - ogni eventuale informazione/richiesta/specifica relativa all'esecuzione del progetto.

- La Funzione Operations realizza, sulla base delle informazioni fornite dalle Business Unit, prototipi ed esegue altresì prove tecniche suppletive e testing per verificare la fattibilità del progetto. Il processo è adeguatamente documentato - mediante apposite checklist e file Excel.
- Nel caso in cui il processo di prototipizzazione e le verifiche tecniche suppletive abbiano esito positivo, il Responsabile di Operations e il Corporate Quality Manager sottopongono a validazione i prototipi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo, al fine di assicurare che siano compatibili con i requisiti in ingresso e le norme di settore.
- In caso di necessità di acquisto di componenti per i prototipi, l'Ufficio richiedente invia apposita richiesta d'acquisto (RdA) alla Funzione Procurement, che procede all'acquisto in linea con quanto definito nella Parte Speciale 3: *Gestione degli acquisti*, cui si rimanda.

iii. Rapporti con le università e altri Enti di Ricerca

- Il personale della Funzione Operations e della Business Unit è responsabile di gestire i rapporti con i rappresentanti delle Università per l'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo.
- I rapporti tra la Società e le Università sono formalizzati in appositi contratti e/o convenzioni sottoscritti dai soggetti dotati di adeguati poteri in base al sistema di deleghe e procure della Società.
- I Responsabili delle Business Units e il Responsabile della Funzione Operations identificano il personale di volta in volta coinvolto per lo svolgimento delle attività di ricerca da svolgersi presso i locali dell'Università.
- Qualora l'attività di ricerca sia svolta presso i locali della Società, i ricercatori sono prontamente identificati e registrati all'ingresso dei locali della Società.
- Nel caso in cui per l'attività di ricerca la Società si avvalga di laboratori esterni, i rapporti con tali laboratori sono adeguatamente contrattualizzati e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri sulla base del sistema di deleghe e procure.
- I Responsabili delle Business Units e il Responsabile della Funzione Operations effettuano una verifica di completezza e correttezza della documentazione da inviare / trasmettere alla Pubblica Amministrazione.
- L'eventuale richiesta di finanziamenti pubblici per le attività di ricerca e sviluppo è gestita secondo le modalità indicate all'interno della Parte Speciale 1: *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza*, cui si rimanda.